



רשומות

ספר החוקים

28 ביולי 2026

3572

י"ד באב התשפ"ו

עמוד

חוק התקשורת (שידורים), התשפ"ו-2026 992

תיקונים עקיפים:

חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012 – מס' 9	חוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז-1957 – מס' 9
חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (תיקון מס' 8 – הוראת שעה), התשפ"ו-2026	חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998 – מס' 16
חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005 – מס' 11	חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012 – מס' 3
חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990 – מס' 51	חוק לקידום תשתיות לאומיות, התשפ"ג-2023 – מס' 2
חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים, התשע"ב-2012 – מס' 3	חוק מוקדי חירום, התשע"ו-2016 – מס' 4
חוק הקולנוע, התשנ"ט-1999 – מס' 8	חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט, התשע"ז-2017 – מס' 3
חוק שידורי ערוץ הכנסת, התשס"ד-2003 – מס' 9	חוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002 – מס' 6
חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מוזיקים, התשס"א-2001 – מס' 8	חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 – מס' 16
חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 – מס' 83	חוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל, התשע"ז-2017
חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 – מס' 161	חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת), התשס"ח-2007 – מס' 4
חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 – מס' 75	חוק ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר), התשס"ו-2005
חוק הדואר, התשמ"ו-1986 – מס' 16	חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014 – מס' 10
חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 – מס' 81	חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 – מס' 9
חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 – מס' 40	פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 – מס' 73
חוק הטיס, התשע"א-2011 – מס' 7	פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972 – מס' 11
חוק המרוק לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 – מס' 31	פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971 – מס' 46
חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 – מס' 169	פקודת העיריות – מס' 162
חוק התקנים, התשי"ג-1953 – מס' 22	פקודת התעבורה – מס' 140
חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד-1984 – מס' 11	חוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות), התשס"ה-2005 – מס' 7
חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 – מס' 7	חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה), התשפ"ו-2025
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 – מס' 10	חוק רכבת תחתית (מטרו), התשפ"ב-2021 – מס' 6
חוק חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"ח-2018 – מס' 4	

חוק התקשורת (שידורים), התשפ"ו-2026*

פרק א': הגדרות

הגדרות

1. בחוק זה –

"אזורי ישראל" – אזורי ישראל לפי חוק האזרחות, התשי"ב-1952¹;

"איכות העברה מקובלת" – מתכונת ההעברה הנפוצה של תוכני צפייה ושמע, שלפיה פועלים ספקי תכנים בתחום זה, ובכלל זה איכות התמונה, משך השיהוי ורציפות השידור;

"אירוע ספורט בעל חשיבות ציבורית" – מפעל ספורט שהמועצה קבעה כי הוא בעל חשיבות ציבורית לפי סעיף 78;

"אמצעי שליטה", בתאגיד – כל אחד מאלה:

(1) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל לה של תאגיד אחר;

(2) הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי;

(3) הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;

(4) הזכות לחלק ביתרת נכסי התאגיד לאחר סילוק חובותיו, בעת פירוקו;

"אספקה בישראל", של תוכני צפייה ושמע – אספקת תכנים לצופים שספק התכנים זיהה אותם כנמצאים בישראל או אספקת תכנים המיועדים בעיקרם לצפייה על ידי הציבור בישראל;

"אספקת תכנים" – אספקה של תוכני צפייה ושמע לציבור בתשלום או שלא בתשלום, בין שהם ניתנים לצפייה בזמן אמיתי בו־זמנית על ידי הציבור ובין שהם ניתנים לצפייה במועד לבחירת הצופה, למעט בדרך של העמדת תשתית מקוונת לשימוש הציבור לשם הפצת תכנים של המשתמשים בתשתית ולמעט אספקת תוכני צפייה ושמע הנלווים לדיווח כתוב ומשניים לו או משמשים להמחשתו של דיווח כאמור;

"בעל זיקה", בתאגיד – כל אחד מאלה:

(1) אדם שהוא בעל השפעה ניכרת בתאגיד;

(2) תאגיד אחר שהתאגיד הוא בעל השפעה ניכרת בו;

(3) תאגיד אחר שבעל השפעה ניכרת בו הוא גם בעל השפעה ניכרת בתאגיד;

(4) אדם שהשקעותיו בתאגיד הן בשיעור של 25% או יותר מההון העצמי של התאגיד, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה;

(5) תאגיד אחר שהשקעות התאגיד בו הן בשיעור של 25% או יותר מההון העצמי של התאגיד, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה;

* התקבל בכנסת ביום ב' באב התשפ"ו (16 ביולי 2026) [בישיבה שהחלה ביום כ"ח בתמוז התשפ"ו (13 ביולי 2026)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1898, מיום כ"ט בתשרי התשפ"ו (21 באוקטובר 2025), עמ' 42.
¹ ס"ח התשי"ב, עמ' 146.

"בעל עניין", בתאגיד – מי שמחזיק ב־5% או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד;

"גורם בעל השפעה בתחום השידורים או העיתונות הכתובה" – אחד מהמנויים להלן:

(1) עיתון יומי המופץ במרבית רחבי המדינה וכן כל אדם שהוא המוציא לאור של עיתון כאמור;

(2) בעל זיכיון לשידורים או בעל רישיון לשידורים לפי חוק הרשות השנייה;

(3) ספק תכנים רשום;

"דוח כספי" – אחד מאלה:

(1) דוח כספי שנתי מבוקר;

(2) לעניין מי שאינו חייב בהגשת דוח כספי מבוקר – מסמך אחר שהתיר יושב ראש המועצה לעניין זה הכולל נתונים כספיים עיתיים;

"החזקה", לעניין אמצעי שליטה בתאגיד – כהגדרתה בחוק ניירות ערך;

"הכנסה שנתית" – סך ההכנסה מאספקת תכנים בשנת כספים נתונה, לרבות הכנסה בשווה כסף, בהתאם לדוח כספי שנערך או שנדרש לערכו לפי דין;

"הכנסה שנתית אחרונה" – סך ההכנסה השנתית בשנת הכספים האחרונה שלגביה נדרש להגיש דוח כספי או למסור מידע לפי חוק זה, בהתאם לדוח הכספי השנתי שהוגש כאמור או למידע שנמסר לפי חוק זה;

"הפקה מקומית" – תוכן צפייה ושמע שהופק, בין השאר, לשם אספקתו בישראל, שמתקיימים לגביו שני אלה:

(1) 51% לפחות מאנשי הצוות שנטלו חלק ביצירתו, בהפקתו ובביצועו הם אזרחי ישראל או תושבי קבע לפי סעיף 2(א)(4) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952²; לעניין הגדרה זו, "אנשי הצוות" – סך כל היוצרים, המבצעים, חברי צוות ההפקה והצוות הטכני-הנדסי, ולמעט ניצבים;

(2) עיקר התוכן הוא בעברית, בערבית, ברוסית או באמהרית;

"השפעה ניכרת" – היכולת להשפיע על פעילותו של תאגיד השפעה של ממש, בין לבד ובין יחד עם אחרים או באמצעותם, במישרין או בעקיפין, הנובעת מכוח החזקת אמצעי שליטה בו או בתאגיד אחר, לרבות יכולת הנובעת מתקנון התאגיד, מכוח חוזה בכתב, בעל פה או באופן אחר, או יכולת הנובעת מכל מקור אחר, ולמעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של נושא משרה בתאגיד; בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו אדם כבעל השפעה ניכרת בתאגיד אם הוא מחזיק 25% או יותר מאמצעי שליטה כלשהו בתאגיד;

"ועדת האיתור" – הוועדה לאיתור מועמדים למועצה, שמונתה לפי סעיף 35;

"ועדת הכלכלה" – ועדת הכלכלה של הכנסת;

"זכות לביצוע פעולות בתכנים" – רישיון או הסכמה לפי חוק זכות יוצרים או לפי חוק זכויות מבצעים ומשדרים הנדרשים לשם אספקת תכנים בישראל, לרבות רישיון משנה ולמעט רישיון או הסכמה כאמור שהתקבלו בהתאם להוראות פרקים ה' ו־ז;

² ס"ח התשי"ב, עמ' 354.

"חדשות" – איסוף, תיעוד, סיקור ודיווח לציבור על אודות אירועים בעלי ערך ציבורי בישראל, שהתרחשו או צפויים להתרחש בישראל או מחוץ לישראל במועד קרוב למועד הסיקור והדיווח כאמור, ולמעט סיקור ודיווח שעניינו אירועי תרבות, בידור או ספורט, בלבד;

"חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982³;

"חוק הפצת שידורים" – חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012⁴;

"חוק זכויות מבצעים ומשדרים" – חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד-1984⁵;

"חוק זכות יוצרים" – חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007⁶;

"חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999⁷;

"חוק החברות הממשלתיות" – חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975⁸;

"חוק חופש המידע" – חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998⁹;

"חוק יסודות התקציב" – חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985¹⁰;

"חוק כתוביות ושפת סימנים" – חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005¹¹;

"חוק המינויים" – חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959¹²;

"חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968¹³;

"חוק סיווג וסימון" – חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"א-2001¹⁴;

"חוק סיווג פעילות מפלגתית" – חוק שירות המדינה (סיווג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959¹⁵;

"חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977¹⁶;

"חוק ערוץ הכנסת" – חוק שידורי ערוץ הכנסת, התשס"ד-2003¹⁷;

"חוק פסיקת ריבית והצמדה" – חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961¹⁸;

"חוק הריכוזיות" – חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013¹⁹;

"חוק הרשות השנייה" – חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990²⁰;

³ ס"ח התשמ"ב, עמ' 218.

⁴ ס"ח התשע"ב, עמ' 286.

⁵ ס"ח התשמ"ד, עמ' 157.

⁶ ס"ח התשס"ח, עמ' 38.

⁷ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.

⁸ ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

⁹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.

¹⁰ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

¹¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 956.

¹² ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

¹³ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

¹⁴ ס"ח התשס"א, עמ' 129.

¹⁵ ס"ח התשי"ט, עמ' 190.

¹⁶ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

¹⁷ ס"ח התשס"ד, עמ' 32.

¹⁸ ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

¹⁹ ס"ח התשע"ד, עמ' 92.

²⁰ ס"ח התש"ן, עמ' 59.

"חוק השידור הציבורי" – חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד–2014²¹;

"חקיקת התכנים המסחריים" – חוק זה, חוק ערוץ הכנסת, חוק סיווג וסימון וחוק כתוביות ושפת סימנים, לעניין ספק תכנים רשום;

"יושב ראש המועצה" – יושב ראש המועצה שמונה לפי סימן ב' לפרק ב';

"יושב ראש רשות האסדרה" ו"עובד רשות האסדרה" – כמשמעותם בחוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב–2021²²;

"המועצה" – המועצה לאסדרת התקשורת המשודרת שמונתה לפי סימן ב' לפרק ב';

"הממונה על התחרות" ו"עובד רשות התחרות" – כמשמעותם בחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח–1988²³;

"מנוי" – מי שהתקשר בהסכם עם ספק תכנים לשם קבלת תוכני צפייה ושמע, בין בתשלום ובין בלא תשלום;

"מסר פרסומי" – מסר שבעד הכללתו בתוכן צפייה ושמע ניתנה תמורה, בכסף או בשווה כסף, והוא אחד מאלה:

(1) יש בו כדי לקדם, לצרכים מסחריים, מוניטין של אדם או מכירה של מוצר או שירות;

(2) תשדיר לשירות הציבור כהגדרתו בסעיף 68 לחוק השידור הציבורי;

"מפיץ תכנים בתשלום" – ספק תכנים רשום המספק או המבקש לספק ערוצים של כמה ספקי תכנים אחרים בדרך של התקשרות עם מנויים בתשלום;

"מפלגה" – כהגדרתה בחוק המפלגות, התשנ"ב–1992²⁴;

"מפעל ספורט" – תחרות ספורט או סדרת תחרויות ספורט, ומשחק ספורט או סדרת משחקי ספורט; לעניין הגדרה זו, "ספורט" – כהגדרתו בחוק הספורט, התשמ"ח–1988²⁵;

"מפעל ספורט בעל חשיבות מסחרית" – מפעל ספורט שהמועצה הודיעה כי הוא בעל חשיבות מסחרית לפי סעיף 74;

"מרשם ספקי התכנים" – כמשמעותו בסימן א' לפרק ג';

"נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות;

"סוגה עילית" – הפקה מקומית שהיא אחת מאלה:

(1) תוכנית תעודה;

(2) תוכנית דרמה, לרבות תוכנית דרמה המיועדת לילדים, לבני נוער או לגיל הרך;

"ספק בעל חשיבות מסחרית" – ספק תכנים רשום שיש לו ערוץ בעל חשיבות מסחרית, לפי הכללים שקבעה המועצה בהתאם להוראות סעיף 69;

"ספק פטור" – אחד מאלה:

(1) ספק תכנים שהכנסתו אינה עולה על 40 מיליון שקלים חדשים ונרשם במרשם רק בהתאם להוראות סעיף 51(א)(2) או (3) או (ב), ולא הודיע כי הוראות פרק ד' יחולו עליו;

²¹ ס"ח התשע"ד, עמ' 778.

²² ס"ח התשפ"ב, עמ' 125.

²³ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.

²⁴ ס"ח התשנ"ב, עמ' 190.

²⁵ ס"ח התשמ"ח, עמ' 122.

(2) ספק תכנים רשום שהמועצה מצאה כי עיקר עיסוקו באספקת תוכני ספורט;

"ספק תוכני ספורט" – ספק תכנים המספק או המבקש לספק תוכני ספורט בישראל;

"ספק תוכני ספורט בעלי חשיבות מסחרית" – ספק תוכני ספורט, למעט ספק תוכני ספורט בהפצה ישירה, המספק או מבקש לספק תכנים של מפעל ספורט בעל חשיבות מסחרית;

"ספק תוכני ספורט בהפצה ישירה" – ספק תוכני ספורט המספק תוכני ספורט בלבד ובמישרין לצופים, במתכונת של אספקה ישירה בלבד;

"ספק תכנים" – מי שעיסוקו באספקת תכנים, בעצמו או באמצעות אחר, למעט כל אחד מאלה:

(1) מי שמפעיל מקום המאפשר לציבור הנוכחים באותו מקום צפייה בתוכני צפייה ושמע;

(2) מי שעיסוקו בהשאלה או השכרה של עותקים פיזיים של תוכני צפייה ושמע;

(3) הרשות;

"ספק תכנים גדול" – ספק תכנים רשום שהכנסתו השנתית האחרונה עולה על 600 מיליון שקלים חדשים;

"ספק תכנים ישראלי" – ספק תכנים אשר 50% לפחות מסך ההכנסה השנתית האחרונה שלו מאספקת תוכני צפייה ושמע הוא מאספקה בישראל; לעניין הגדרה זו, לא יובאו בחשבון הכנסות מאספקת תכנים של תאגיד השולט בספק התכנים או הנמצא בשליטתו, או ששניהם נשלטים על ידי אדם אחד;

"ספק תכנים פתוחים" – כל אחד מאלה:

(1) ספק תכנים רשום המספק ערוץ הכולל תוכנית חדשות המיועדת בעיקרה לציבור בישראל ואשר הוצאותיו השנתיות עולות על שני מיליון שקלים חדשים;

(2) תאגיד השידור הישראלי – לעניין תוכני צפייה ושמע של ערוצי הטלוויזיה שלו;

(3) ערוץ הכנסת;

"ספק תכנים רשום" – ספק תכנים שנרשם במרשם בהתאם לסימן א' לפרק ג';

"ערוץ" – מסגרת שבה מופץ רצף של תוכני צפייה ושמע בזמן אמיתי באופן אחיד בעבור כלל הצופים;

"ערוץ הכנסת" – כהגדרתו בחוק ערוץ הכנסת;

"הרשות" – הרשות לתקשורת משודרת שהוקמה לפי סימן א' לפרק ב';

"שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך;

"תאגיד השידור הישראלי" – כהגדרתו בחוק השידור הציבורי;

"תוכן קהילתי" – תוכן צפייה ושמע בנושא שיש לו זיקה לענייני אזור גאוגרפי מסוים בישראל, לתושביו או לקהילה בעלת עניין משותף;

"תוכני ספורט" – תוכני צפייה ושמע של מפעל ספורט;

"תוכני צפייה ושמע" – שילוב של תמונות חזותיות נעות בליווי קול או בלעדיו;

”תוכנית” – יחידה בסיסית של תוכן צפייה ושמע, בעלת תוכן והיקף ידועים ומוגדרים, ובכלל זה מהדורה, מבזק, תקציר, יומן, עדכון, פרק בסדרה או סרט, במתכונת הערוכה להפצה באמצעות ספק תכנים;

”תוכנית דרמה” – תוכנית המגוללת סיפור עלילה בעל אופי קומי, דרמטי, מלודרמטי, טרגי או כיוצא באלה;

”תוכנית חדשות” – תוכנית המוקדשת בעיקרה לחדשות;

”תוכנית תעודה” – תוכנית העוסקת בתיעוד של תופעות אנושיות, חברתיות, תרבותיות או פוליטיות, או בתיעוד תופעות או תגליות בטבע או במדע, והיא אינה תוכנית בענייני היום;

”תקשורת משודרת” – אספקה של תוכני צפייה ושמע;

”השר” – שר התקשורת.

פרק ב': הרשות לתקשורת משודרת והמועצה לאסדרת

התקשורת המשודרת

סימן א': הרשות לתקשורת משודרת

2. מקמת הרשות
2. מקמת בזה הרשות לתקשורת משודרת.
3. עצמאות הרשות
3. הרשות תהיה עצמאית בהפעלת סמכויותיה לפי כל דין.
4. אישיות משפטית של הרשות
4. הרשות היא תאגיד כשר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית.
5. מקום מושבה של הרשות
5. מקום מושבה של הרשות הוא בירושלים.
6. הרשות – גוף מבוקר
6. הרשות היא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי”ח–1958 [נוסח משולב]²⁶.
7. תפקידי הרשות וסמכויותיה
7. (א) תפקידיה של הרשות הם אסדרה ופיקוח על אספקת תוכני צפייה ושמע בהתאם להוראות חוק זה.
(ב) במילוי תפקידה כאמור בסעיף קטן (א), תפעל הרשות לשם –
 - (1) עידוד התחרות, בין השאר באמצעות צמצום חסמי כניסה לשוק אספקת השידורים של תוכני צפייה ושמע ומניעת ניצול לרעה של כוח השוק;
 - (2) הבטחת קיומה של חובת השקעה בהפקות מקומיות מסוגה עילית;
 - (3) הבטחת נגישות הציבור לתוכני צפייה ושמע בעלי חשיבות ציבורית;
 - (4) מניעת אספקת תכנים שהם חומר תועבה כמשמעותו בחוק העונשין והגנה על קטינים מפני תכנים בעלי אופי מיני או אלים.
- (ג) הרשות תפעל בהתאם לתפקידיה ולפי סמכויותיה הקבועים בחוק זה או בכל דין אחר, בלבד; בהפעלת סמכויותיה תפעל הרשות בהתאם לתוכניות העבודה והיעדים השנתיים שאישרה המועצה לפי סעיף 26.
8. פרסומים לציבור
- (א) עד 1 ביולי של כל שנה תכין הרשות ותפרסם באתר האינטרנט שלה ובכל דרך אחרת שתמצא לנכון, דוח שנתי לגבי שנת הכספים שקדמה למועד הגשת הדוח (בסעיף זה – שנת הדוח), המסכם את כל אלה:
 - (1) פעילות הרשות, ובכלל זה –

²⁶ ס”ח התשי”ח, עמ’ 92.

- (א) תוכנית העבודה השנתית של הרשות ועמידת הרשות בתוכנית וביעדים השנתיים שקבעה המועצה לגבי שנת הדוח;
 (ב) הדוחות הכספיים של הרשות כפי שאושרו על ידי המועצה בהתאם להוראות סעיף 26;
 (ג) מינוי, העברה מתפקיד או סיום כהונה של נושא משרה ברשות, חבר המועצה ויושב ראש המועצה;
 (2) פעילות המועצה, ובכלל זה –

- (א) החלטות שקיבלה המועצה, ובכלל זה החלטות לגבי ספק תכנים מסוים, לרבות לעניין דרכי חישוב ההכנסות וההוצאות שלו, ובלבד שלא יפורסם מידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי שפרסומו עלול לפגוע פגיעה ממשית בערכו של ספק התכנים, וכן מידע הנוגע לעניינים מסחריים או מקצועיים הקשורים לעסקיו של אדם שגילוי עלול לפגוע פגיעה ממשית באינטרס מקצועי, מסחרי או כלכלי;
 (ב) כללים שקבעה המועצה;
 (3) מידע על אלה:

- (א) הגורמים שנרשמו במרשם ספקי התכנים וכן הגורמים שנגרעו מהמרשם והסיבה לכך;
 (ב) הסכום המצרפי של ההכנסות השנתיות של ספקי התכנים החייבים בהשקעה בהפקות מקומיות לפי פרק ד' והסכום המצרפי של השקעות בהפקות מקומיות;
 (ג) עמידתו או אי-עמידתו של כל ספק תכנים מהמנויים בפסקת משנה (ב) בחובה החלה עליו לפי פרק ד' להשקיע בהפקות מקומיות; הרשות תציין לגבי לכל אחד מהספקים, באילו תכנים הכירה בהפקות מקומיות לשם עמידה בחובה האמורה.
 (ב) הרשות תפרסם באתר האינטרנט שלה את ההחלטות שקיבלה המועצה כאמור בסעיף קטן (א)(2)(א), אחת לרבעון, וכן רשאית היא לפרסם החלטות כאמור בכל עת שתמצא לנכון.

דיווח לכנסת 9. עד 31 ביולי בכל שנה תדווח הרשות לוועדת הכלכלה על פעילותה ופעילות המועצה כאמור בסעיף 8(א)(1) ו-2, ועל המידע כמפורט בסעיף 8(א)(3), לגבי שנת הדוח.

תקציב הרשות 10. (א) בסעיף זה, "הסכום הכולל" –

(1) בשנת 2027 – 12.5 מיליון שקלים חדשים;

(2) משנת 2028 ואילך – 25 מיליון שקלים חדשים.

- (ב) משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ינכה מסך סכומי אגרת הרישיון שהוא גובה, בכל חודש, סכום בגובה החלק ה-12 של הסכום הכולל שגבה במהלך החודש הקודם (בסעיף זה – הסכום המועבר), ויעבירו אל הרשות; הסכום המועבר לא ייחשב להכנסות המדינה והעברתו לרשות לא תימנה בחוק תקציב שנתי כהגדרתו בחוק יסודות התקציב.
 (ג) הסכום הכולל יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה בהתאם לשיעור השינוי במדד הידוע ביום האמור לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 בינואר בשנה שקדמה לה, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017).

סימן ב': המועצה לאסדרת התקשורת המשודרת

מינוי המועצה

11.

(א) תמונה מועצה בת תשעה חברים ובהם ארבע נשים לפחות, חבר אחד לפחות הנמנה עם האוכלוסייה הערבית, לרבות האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית, וחבר אחד לפחות הכשיר להתמנות לשופט בבית המשפט המחוזי, ואלה הם:

(1) שישה חברי המועצה שהם נציגי ציבור, שימנה השר לפי המלצת ועדת האיתור כאמור בסעיף 38, כמפורט להלן:

(א) בעל תואר אקדמי וכן בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים אלה, והוא יהיה היושב ראש:

(1) תפקיד בכיר בתחום האסדרה בתאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

(2) תפקיד ניהולי בכיר בתאגיד בעל היקף עסקים משמעותי ובעל מעמד בתחום התקשורת;

(ב) חמישה חברי מועצה כמפורט להלן, ובלבד שאחד מהם לפחות ממלא תפקידים כאמור בפסקאות משנה (1) או (2) שבפסקה (א)(1), והוא יכהן כממלא מקום קבוע של יושב ראש המועצה בהתקיים האמור בסעיף 15:

(1) חבר סגל אקדמי בכיר במוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958²⁷, בעל מומחיות באחד או יותר מהתחומים האלה: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי ותקשורת;

(2) שני נציגים שהם בעלי מומחיות בתחום התחרות הכלכלית או המיקרו-כלכלה;

(3) בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום העיתונות הכתובה או המשודרת או באתרי אינטרנט חדשותיים, ובכלל זה בעריכת תוכן;

(4) בעל ניסיון משמעותי בתהליך היצירה של תוכני צפייה ושמע;

(2) עובד רשות האסדרה, שימנה יושב ראש רשות האסדרה, כמשמעותם בחוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב-2021;

(3) עובד רשות התחרות, שימנה הממונה על התחרות;

(4) עובד משרד התקשורת, שימנה המנהל הכללי של משרד התקשורת.

(ב) חברי המועצה הממונים לפי סעיף קטן (א)(2) עד (4) יהיו עובדים הכפופים במישורין למנהל הכללי של הגוף שבו הם עובדים, או למי שממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה.

(ג) על מינוי חברי המועצה שהם עובדי המדינה יחולו הוראות סעיף 60א לחוק החברות הממשלתיות.

(ד) על מינוי חברי המועצה שהם נציגי ציבור יחולו הוראות סעיף קטן (א)(1), לפי העניין, במקום הוראות סעיפים 16א ו-24(ג) לחוק החברות הממשלתיות.

(ה) הרשות תפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט שלה הודעה בדבר מינוי או הפסקת כהונה של חבר מועצה.

²⁷ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

(1) מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה, או מי שהוגש נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו;

(2) מי שאינו אזרח ישראלי;

(3) מי שבמועד הצגת המועמדות מכהן כחבר הממשלה, סגן שר, חבר הכנסת, ראש רשות מקומית, סגן ראש רשות מקומית בשכה או חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בגוף בוחר כהגדרתו בחוק סיוג פעילות מפלגתית, או שנכלל ברשימת המועמדים לכנסת, וכן מי שכיהן בתפקיד כאמור או שנכלל ברשימה כאמור בשלוש השנים שקדמו למועד הצגת המועמדות;

(4) מי שבמועד הצגת המועמדות או בשלוש השנים שקדמו לו היה בעל זיקה אישית, עסקית או פוליטית לאדם שבמועד הצגת המועמדות מכהן כחבר הממשלה, סגן שר, חבר הכנסת, ראש רשות מקומית, סגן ראש רשות מקומית בשכה, או חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בגוף בוחר כהגדרתו בחוק סיוג פעילות מפלגתית;

(5) מי שבמועד הצגת המועמדות עוסק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית או מי שעסק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית בשלוש השנים שקדמו למועד הצגת המועמדות; לעניין זה, לא יראו ארגון הפגנה או השתתפות בה, השתתפות בכינוס בעל אופי פוליטי או הבעת עמדה פומבית בעניינים פוליטיים, כשלעצמם, כפעילות פוליטית;

(6) חבר ועדת האיתור;

(7) עובד הרשות, למעט לעניין יושב ראש המועצה;

(8) עובד, נושא משרה או מי שמועסק על ידי ספק תכנים, או מי שעיסוקו העיקרי בתחום ההפקה או עריכת תכנים ובכלל זה תוכנית חדשות, או בעל עניין בתאגיד שהוא ספק תכנים או שפעילותו העיקרית בתחום ההפקה או עריכת תכנים כאמור;

(9) מי שקשור במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו, בחוזה או בעסקה מהותיים עם הרשות או עם מי מהמנויים בפסקה (8), או מי שהוא נושא משרה בתאגיד שקשור עם מי מהמנויים כאמור;

(10) עובד או חבר מועצה בתאגיד השידור הישראלי.

תקופת כהונה ומינוי מחדש

13.

(א) תקופת כהונתו של חבר המועצה שמונה לפי סעיף 11 תהיה ארבע שנים, וניתן לשוב ולמנותו, לפי הסעיף האמור, לתקופת כהונה אחת נוספת, ובלבד שלא יכהן חבר המועצה יותר משתי תקופות כהונה.

(ב) מינוי חבר מועצה ייעשה, ככל האפשר, לא מוקדם מתשעים ימים ולא יאוחר משלושים ימים לפני תום תקופת כהונתו של חבר מועצה מכהן.

(א) חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, בהתקיים אחד מאלה:

14.

הפסקת כהונה לפני תום תקופת הכהונה

(1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש המועצה; היה חבר המועצה האמור יושב הראש – ימסור את כתב ההתפטרות לשר;

(2) הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או עובד הרשות שאותם הוא מייצג במועצה, ואם הוא נציג ציבור – הוא התמנה לעובד המדינה.

(ב) התקיימה נסיבה מהנסיבות כמפורט להלן לגבי חבר המועצה, יעבירו מכהונתו הגורם שמינה אותו כאמור בסעיף 11 (להלן זה – הגורם הממנה), בהודעה בכתב, לפני תום תקופת הכהונה ובסמוך למועד שבו נודע לגורם הממנה על התקיימות הנסיבה:

(1) הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה, או הוגש נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור;

(2) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

(3) חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים הדרושים למינויו.

(ג) הגורם הממנה, לאחר התייעצות עם יושב ראש המועצה, רשאי להעביר חבר מועצה שמונה על ידו מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה, אם חבר המועצה נעדר בלא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה, או מיותר ממחצית הישיבות שקיימה במהלך שנה אחת.

(ד) השר לא יפסיק, לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג), את כהונתו של חבר המועצה שמונה על ידו אלא לאחר היוועצות בוועדת האיתור ולאחר שנתן לחבר המועצה הזדמנות לטעון טענותיו לעניין זה, ולעניין יושב ראש המועצה – גם באישור הממשלה.

(ה) הפסיק חבר המועצה לכהן לפי הוראות סעיף זה, יפעל הגורם הממנה בהתאם להוראות סעיפים 11 ו-12 למינוי אחר במקומו, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום ארבעה חודשים ממועד הפסקת הכהונה כאמור.

15. התפנתה משרתו של יושב ראש המועצה וטרם התמנה אחר במקומו, ימלא את מקומו חבר המועצה שמונה לממלא מקום לפי סעיף 11(א)(1)(ב), לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים.

מינוי ממלא מקום ליושב ראש המועצה

16. קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו בשל הפסקת כהונתו של חבר מחברי המועצה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שמכהנים בה רוב חבריה.

תוקף פעולות

17. (א) המניין החוקי בישיבות המועצה הוא רוב חבריה ובהם יושב ראש המועצה ולפחות אחד מחברי המועצה שהוא עובד מדינה וחבר מועצה נוסף שאינו עובד המדינה.

סדרי עבודת המועצה

(ב) החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות החברים המשתתפים והמצביעים בישיבה.

(ג) המועצה תקבע את דרכי עבודתה וסדרי דיוניה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה; דרכי עבודת המועצה וסדרי דיוניה יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות.

(ד) יושב ראש המועצה יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדיהן ואת סדר היום שלהן; שליש מחברי המועצה המכהנים רשאים לבקש מיושב ראש המועצה לזמן ישיבה או להעלות נושא לסדר היום; הוגשה בקשה כאמור, יכנס יושב ראש המועצה ישיבה בתוך 14 ימים מיום הגשת הבקשה.

(ה) הודעה על ישיבת המועצה תימסר לכל חבריה 72 שעות לפני מועד הישיבה, תכלול את סדר היום ויצורפו לה כלל המסמכים הנדרשים.

(ו) על אף האמור בסעיף קטן (ה), במקרים חריגים שבהם קיימת דחיפות ממשית בכינוס המועצה במועד קרוב יותר, ניתן למסור ההודעה על קיום הישיבה בפרק זמן קצר מ-72 שעות, ובלבד שלא תיפגע יכולתם של חברי המועצה להיערך לישיבה האמורה.

(ז) היועץ המשפטי של הרשות יוזמן לכל ישיבות המועצה והוא יהיה רשאי להשתתף בהן.

(ח) חבר מועצה רשאי לבדוק ולעייין במסמכי הרשות ורישומיה, ככל שהדבר דרוש למילוי חובותיו כחבר המועצה.

(ט) ישיבות המועצה יתקיימו לפי הצורך ואחת לחודש לפחות.

(י) המועצה תנהל פרוטוקולים של דיוניה.

18. שר האוצר, לאחר התייעצות עם השר ועם הוועדה לסיווג תאגידים סטטוטוריים, יקבע כללים ותנאים שלפיהם תשלם הרשות גמול או החזר הוצאות לחבר המועצה ואת שיעוריהם; בסעיף זה, "הוועדה לסיווג תאגידים סטטוטוריים" – הוועדה הציבורית לסיווג תאגידים סטטוטוריים שהוקמה מכוח החלטת ועדת השרים לענייני כלכלה מס' כל/218 מיום י"ב באדר ב' התשנ"ה (14 במרץ 1995).

19. שיקול דעת עצמאי
חבר המועצה יפעיל שיקול דעת עצמאי בהצבעה במועצה, ולא יהיה צד להסכם הצבעה, ויראו אי-הפעלת שיקול דעת עצמאי כאמור בהצבעה לפי הסכם הצבעה כהפרת חובת אמונים; לעניין זה, "הסכם הצבעה" – הסכמה מראש, בכתב או בעל פה, מפורשת או משתמעת, המחייבת אדם להצביע בדרך מסוימת, או להימנע מהפעלת שיקול דעת עצמאי בהצבעה.

20. (א) בסעיף זה –
"בן משפחה" – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה וילדיהם, דוד או דודה או ילדיהם, חם, חמות, נכד או נכדה, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב (חורג);
"בעל עניין" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך;

"טיפול" – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה, או עיסוק בנושא מחוץ לדיון;
"ניגוד עניינים", של חבר המועצה – ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו במועצה ובין עניין אישי או תפקיד אחר, שלו או של קרובו;
"קרוב", של חבר המועצה – כל אחד מאלה:

- (1) בן משפחה של חבר המועצה;
- (2) אדם שלחבר המועצה עשוי להיות עניין במצבו הכלכלי או האישי;
- (3) תאגיד שחבר המועצה, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם בעלי עניין בו;
- (4) גוף שחבר המועצה, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם מנהלים או עובדים אחראים בו.

(ב) לא ימונה לחבר המועצה ולא יכהן כחבר כאמור מי שבשל כהונתו עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים.

(ג) חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים.

(ד) נודע לחבר המועצה כי הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (ב) או (ג), יודיע על כך בהקדם האפשרי ליועץ המשפטי של הרשות וליושב ראש המועצה; היה חבר המועצה האמור יושב הראש – יודיע על כך ליועץ המשפטי של הרשות ולשר.

21. (א) נוכח השר, לאחר התייעצות בוועדת האיתור, אם היא מתפקדת, כי התנהלות המועצה נפגעת באופן מובהק ומשמעותי ביותר ובכלל זה כמפורט להלן, רשאי הוא, לאחר שנתן ליושב ראש המועצה הזדמנות לטעון את טענותיו, לפנות לממשלה, בבקשה בכתב, כדי שתתירה במועצה בהודעה מנומקת בכתב, כי אם בתוך תקופה שקבעה בהודעה לא תמלא המועצה את תפקידיה – הממשלה תפורה:

- (1) המועצה לא הגישה הצעת תקציב שנתי מאוון לפי סעיף 22 לחוק יסודות התקציב, ללא סיבה מוצדקת;
- (2) המועצה לא קיימה ארבע ישיבות לפחות בתדירות של אחת לחודש, ללא סיבה מוצדקת.
- (ב) לא מילאה המועצה את תפקידיה כאמור בסעיף קטן (א). בתוך התקופה שקבעה הממשלה בהתאמה, רשאית הממשלה, לפי הצעת השר שהתקבלה לאחר שנתן ליושב ראש המועצה הזדמנות לטעון את טענותיו, להורות על פיזור המועצה.
- (ג) מועצה חדשה תמונה לפי הוראות סעיף 11 בתוך 90 ימים מיום פיזור המועצה לפי סעיף קטן (ב).
- (ד) מועצה שפוזרה תמשיך לכהן כמועצה זמנית עד למינויה של המועצה החדשה; מועצה זמנית תימנע ככל האפשר מקבלת החלטות משמעותיות שאינן נדרשות לתפקודה השוטף והתקין של הרשות.
22. (א) חבר המועצה חב כלפי הרשות חובת זהירות כאמור בסעיפים 35 ו-36 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]²⁸.
- (ב) אין בהוראת סעיף קטן (א) כדי למנוע את קיומה של חובת זהירות של חבר המועצה כלפי אדם אחר.
23. חבר המועצה יפעל ברמת מיומנות שבה היה פועל נושא משרה סביר, באותה עמדה ובאותן נסיבות, ובכלל זה ינקוט, בשים לב לנסיבות העניין, אמצעים סבירים כדי להבטיח כי פעולות הנעשות על ידו בתוקף תפקידו עולות בקנה אחד עם תפקידי הרשות, וכדי לקבל מידע שיש לו חשיבות לקבלת החלטה או לביצוע פעולה בתוקף תפקידו.
24. (א) חבר המועצה חב חובת אמונים לרשות, וינהג במילוי תפקידו בתום לב, בהגינות, בנאמנות ובלא משוא פנים.
- (ב) אין בהוראת סעיף קטן (א) כדי למנוע את קיומה של חובת אמונים של חבר המועצה כלפי אדם אחר.
25. חבר המועצה חייב לשמור בסוד כל מידע שהגיע אליו עקב עבודתו כחבר המועצה, לא לעשות בו שימוש ולא לגלותו לאחר, אלא לשם מילוי תפקידיו לפי חוק זה.
- סימן ג': תפקידי המועצה וסמכויותיה**
26. (א) תפקידי המועצה הם:
- (1) לקבוע את מדיניות הרשות לשם מילוי תפקידיה כאמור בסעיף 7 ובהתאם לתקציבה המאושר;
 - (2) לדון בתוכנית העבודה השנתית של הרשות, ובכלל זה ביעדים השנתיים של הרשות, ולאשר אותה;
 - (3) לאשר את המבנה הארגוני של הרשות ואת מדיניות ההעסקה של העובדים ברשות;
 - (4) לדון בהצעת התקציב השנתי של הרשות ולאשרה לא יאוחר משלושים ימים לפני תום שנת הכספים, לאחר שנוכחה כי התקציב המוצע מאוון;
 - (5) לפקח על ביצוע המדיניות שקבעה לפי פסקה (1) וכן על עמידת הרשות בתוכנית העבודה השנתית וביעדי התקציב השנתי המאושר;
 - (6) לאשר את הדוחות הכספיים של הרשות;

²⁸ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמ' 266.

- (7) לדון בדיון וחשבון השנתי שהגיש לה המבקר הפנימי לפי סעיף 48.
- (ב) המועצה תפעל בהתאם לתפקידיה ולסמכויותיה הקבועים בחוק זה ובכל דין אחר.
27. במילוי תפקידי המועצה ובהפעלת סמכויותיה, הקבועים בחוק זה ובכל דין אחר, יפעלו המועצה וחבריה באופן עצמאי והם יונחו על ידי שיקולים מקצועיים בלבד.
28. המועצה תמנה מקרב חבריה ועדת משנה כמפורט בסעיף 29, והיא רשאית למנות ועדות משנה נוספות כמפורט בסעיף 30, ובלבד שיושב ראש המועצה לא ישמש כיושב ראש בוועדות המשנה ולא ישמש חבר בוועדות שהוקמו לפי חוק.
29. (א) המועצה תמנה מקרב חבריה ועדת משנה לענייני תחרות שיהיו נתונות לה סמכויות המועצה לפי סעיפים 71, 74, 76, 78 ו-80, אלא אם כן המועצה החליטה לדון בעניין מסוים במליאתה.
- (ב) ועדת המשנה לענייני תחרות תהיה בת שלושה חברים, שהם חבר המועצה שהוא בעל מומחיות בתחרות כלכלית או במיקרו-כלכלה, חבר המועצה שהוא עובד רשות התחרות וחבר המועצה שהוא נציג ציבור.
30. המועצה רשאית למנות ועדות משנה נוספות, ובלבד שבכל ועדת משנה שמינתה יהיו לפחות חבר מועצה אחד שהוא עובד המדינה וחבר מועצה אחד שאינו עובד המדינה.
31. המועצה רשאית לאצול את סמכויותיה ליושב ראש המועצה או לוועדת משנה שמינתה לפי סעיף זה, למעט סמכויות אלה:
- (1) תפקידי המועצה לפי סעיף 26(א);
 - (2) קביעת כללים;
 - (3) ביטול רישום במרשם, למעט ביטול לבקשת הגורם הרשום במרשם;
 - (4) הסמכויות שוועדת המשנה לענייני תחרות רשאית להפעיל לפי סעיף 29;
 - (5) מינוייהם והעברתם מתפקידם של היועץ המשפטי של הרשות, המבקר הפנימי של הרשות ורואה החשבון המבקר של הרשות;
 - (6) הסמכויות שהמועצה רשאית להפעיל לפי סעיף 82.
32. (א) המניין החוקי בישיבות ועדות המשנה שמונו כאמור בסעיפים 28 עד 30 (בסעיף זה – ועדות המשנה) הוא כל חבריהן, והחלטותיהן יתקבלו ברוב דעות חבריהן.
- (ב) ועדות המשנה שמונו יקבעו את דרכי עבודתן וסדרי דיוניהן, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה, ויפרסמו אותם באתר האינטרנט של הרשות.
- (ג) ועדות המשנה ינהלו פרוטוקולים של דיוניהן.
33. (א) המועצה תמנה מקרב חבריה ועדת ביקורת שמספר חבריה לא יפחת משלושה; יושב ראש המועצה לא יהיה חבר בוועדת הביקורת.
- (ב) ועדת הביקורת –
- (1) תעמוד על ליקויים בניהול הרשות, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של הרשות או עם רואה החשבון המבקר, ותציע למועצה דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון, בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון המבקר, לפי העניין;

(2) תבחן את מערך הביקורת הפנימית של הרשות ואת תפקודו של המבקר הפנימי וכן אם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לשם מילוי תפקידו;

(3) תדון בדיון וחשבון של המבקר הפנימי וברוחות מבקר המדינה.

(ג) יושב ראש ועדת הביקורת יכנס את ועדת הביקורת לדיון בנושאים שיועמדו על סדר יומה על ידו או על ידי חבר ועדה אחר, או על ידי המועצה, המנהל הכללי או המבקר הפנימי.

(ד) על ישיבות ועדת הביקורת יחולו הוראות סעיף 32, בשינויים המחויבים, והן יתקיימו לכל הפחות אחת לרבעון.

(ה) מי שאינו חבר בוועדת הביקורת לא יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון ובעת קבלת החלטות הוועדה, אלא אם כן קבעו יושב ראש הוועדה או הוועדה כי נוכחותו נדרשת לשם הצגת נושא מסוים או לשם ניהולה התקין של הישיבה.

(ו) על אף האמור בסעיף קטן (ה), המבקר הפנימי והיועץ המשפטי של הרשות יקבלו הודעות על קיום ישיבות ועדת הביקורת ויהיו רשאים להשתתף בהן.

(ז) הודעה על קיום ישיבת ועדת הביקורת שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים תומצא לרואה החשבון המבקר והוא ישתתף בה.

(ח) ועדת הביקורת תגיש למועצה, לא יאוחר מ־1 במרץ בכל שנה, דוח על פעילותה בשנה הקודמת שיכלול את ממצאיה ואת מסקנותיה בנוגע לדוחות הביקורת שבהם דנה, והיא רשאית להגיש דוחות נוספים במהלך השנה.

34. (א) יושב ראש המועצה יפעל בהתאם לתפקידים ולסמכויות שנקבעו לו לפי חוק זה או לפי כל דין אחר, וכן יהיה ממונה על ביצוע תפקידי המועצה.

תפקידי יושב ראש המועצה, שכרו ותנאי שירותו

(ב) יושב ראש המועצה יכהן גם כמנהל הרשות.

(ג) על אף האמור בסעיף 18, בעד תפקידיו כמנהל הרשות וכיושב ראש המועצה, שכרו ותנאי שירותו של יושב ראש המועצה יהיו בהתאם לקבוע בהוראות הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר בדבר תקרת שכר ותנאי שירות למנהלים כלליים בתאגידים סטטוטוריים כפי עדכון מזמן לזמן, לפי רמת הסיווג של הרשות בהתאם להמלצת הוועדה לסיווג תאגידים סטטוטוריים כהגדרתה בסעיף 18.

סימן ד': ועדת האיתור

35. (א) תמונה ועדת איתור שתפקידה לאתר ולהציע לשם מועמדים ראויים למועצה.

מינוי ועדת האיתור ותפקידה

(ב) ועדת האיתור תהיה בת חמישה חברים, והם:

(1) המנהל הכללי של משרד התקשורת, והוא יהיה היושב ראש;

(2) יושב ראש רשות האסדרה או עובד רשות האסדרה בדרגת סגן מנהל כללי ומעלה שהוא ימנה;

(3) הממונה על אגף התקציבים במשרד האוצר או אחד מסגניו שהוא ימנה;

(4) הממונה על התחרות או עובד רשות התחרות בדרגת סגן מנהל כללי ומעלה שהוא ימנה;

(5) חבר סגל אקדמי שיבחרו ראשי החוגים לתקשורת במוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו או שקיבלו היתר לפי סעיף 9 או 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.

(ג) חבר ועדת האיתור שהוא נציג הציבור, או מי שמונה על ידי יושב ראש רשות האסדרה, הממונה על אגף התקציבים או הממונה על התחרות, ימונה לתקופה אחת של ארבע שנים בלבד.

(ד) חבר ועדת האיתור שהוא נציג ציבור ימונה באישור הוועדה לבדיקת מינויים כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות.

לא ימונה לחבר ועדת האיתור – 36.

סייגים למינוי חבר ועדת איתור

(1) מי שאינו אזרח ישראלי;

(2) מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר ועדת האיתור, או מי שהוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו;

(3) מי שבמועד הצגת המועמדות או בשלוש השנים שקדמו לו היה בעל זיקה אישית, עסקית או פוליטית לאדם שבמועד הצגת המועמדות מכהן כחבר הממשלה, סגן שר, חבר הכנסת, ראש רשות מקומית, סגן ראש רשות מקומית בשכר או חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בגוף בוחר כהגדרתו בחוק סיוג פעילות מפלגתית, או שנכלל ברשימת המועמדים לכנסת;

(4) מי שבמועד הצגת המועמדות עוסק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית או מי שעסק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית בשלוש השנים שקדמו למועד הצגת המועמדות; לעניין זה, לא יראו ארגון הפגנה או השתתפות בה, השתתפות בכינוס בעל אופי פוליטי או הבעת עמדה פומבית בעניינים פוליטיים, כשלעצמם, כפעילות פוליטית;

(5) מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר ועדת האיתור ובין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו; לעניין זה, "עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו, סוכנו או שותפו, או עניין של גוף שיש להם בו חלק בהון המניות, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;

(6) מי שעיסוקו באספקת תכנים ובכלל זה תוכנית חדשות, או בעל עניין בתאגיד שפעילותו אספקת תכנים כאמור;

(7) מי שקשור במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו, שותפו, או תאגיד שאחד מהאמורים הוא בעל עניין או מנהל בו, בחוזה או בעסקה מהותיים עם הרשות או עם מי מהמנויים בפסקה (5);

(8) עובד או חבר מועצה בתאגיד השידור הישראלי.

דינו של חבר ועדת האיתור שאינו עובד המדינה כדין עובד המדינה לעניין חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ס-1979.²⁹ 37.

דין חבר ועדת האיתור כדין עובד המדינה

(א) לשם איתור מועמדים שימונו לנציגי הציבור במועצה ובכלל זה יושב ראש המועצה, תפרסם ועדת האיתור הודעה לציבור שבה יצוין כי כל אדם שמתקיימים בו תנאי הכשירות לפי סימן ב' רשאי להציע את מועמדותו לכהן כחבר במועצה או לעמוד בראשה, והכול לפי הפרטים המפורטים בהודעה, ורשאית ועדת האיתור לפנות מיוזמתה למועמדים העומדים בתנאי הכשירות האמורים ולהזמין להגיש מועמדות. (ב) בבחירת נציגי הציבור או יושב ראש למועצה תבחן ועדת האיתור את עמידת המועמדים בתנאי הכשירות הנדרשים לפי סימן ב' ותמליץ על המועמדים המתאימים ביותר לכהן כחברי המועצה או כיושב ראש המועצה. 38.

איתור מועמדים שימונו לנציגי הציבור במועצה

²⁹ ס"ח התש"ס, עמ' 2.

(ג) ועדת האיתור תמליץ לשר על המועמד המתאים ביותר לכהן בתפקיד חבר מועצה לגבי כל מינוי חבר מועצה לפי סעיף 11(א)(1); ואולם, ועדת האיתור רשאית להמליץ לשר על שני מועמדים למינוי כאמור, אם מצאה שמידת התאמתם דומה אך לכל אחד מהם יתרון ייחודי בתחום שונה או שהפערים בין המועמדים קטנים באופן שלא נמצא יתרון ברור לאף אחד מהם.

39. סדרי עבודת ועדת האיתור (א) החלטות ועדת האיתור יתקבלו ברוב קולות של חברי הוועדה.

(ב) לישיבות ועדת האיתור יוזמנו כל חבריה והמניין החוקי בהן לא יפחת משלושה מחבריה.

(ג) ועדת האיתור תנהל פרוטוקולים של דיוניה.

(ד) ועדת האיתור תקבע לעצמה את דרכי עבודתה ואת נוהלי דיוניה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.

40. הפסקת כהונה של חבר ועדת האיתור (א) חבר ועדת האיתור, למעט יושב ראש הוועדה, יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:

(1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש ועדת האיתור;

(2) הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או עובד הגוף שהוא מייצג במועצה, ואם הוא נציג ציבור – הוא התמנה לעובד המדינה;

(3) יושב ראש ועדת האיתור נוכח כי נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו; נוכח היושב ראש כאמור, יעביר את חבר הוועדה מכהונתו בהודעה בכתב ולאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו;

(4) הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר הוועדה או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו;

(5) התקיים בו אחד מהסייגים המנויים בסעיף 36.

(ב) חדל לכהן חבר ועדת האיתור, ימונה חבר אחר במקומו לפי הוראות סעיפים 35 ו-36, בהקדם האפשרי.

(ג) נוכח השר או יושב ראש הוועדה, לפי העניין, כי נבצר מיושב ראש ועדת האיתור או מחבר ועדת האיתור למלא את תפקידו, באופן זמני, לתקופה הנמשכת או העלולה להימשך מעל שישה חודשים, ימונה לו ממלא מקום לפי הוראות סעיפים 35 ו-36, בהקדם האפשרי.

41. תוקף פעולות ועדת האיתור קיום ועדת האיתור, סמכויותיה ותוקף פעולותיה לא ייפגעו מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו של אחד מחברי הוועדה, ובלבד שמכהנים בה רוב חבריה.

42. תשלום לחברי ועדת האיתור חבר ועדת האיתור שאינו עובד מדינה יהיה זכאי לתשלום ממשרד התקשורת בעבור השתתפות בישיבות ועדת האיתור, בהתאם להוראות שקבע החשב הכללי במשרד האוצר לעניין חברי ועדות ציבוריות.

43. היועץ המשפטי של ועדת האיתור יהיה היועץ המשפטי למשרד התקשורת.

44. ועדת האיתור היא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב].

סימן ה': המנהל הכללי של הרשות ובעלי תפקידים מיוחדים

45. יושב ראש המועצה ישמש גם כמנהל הכללי של הרשות כאמור בסעיף 34 (בסימן זה – המנהל).
46. (א) המנהל אחראי לניהול השוטף של הרשות ותפקידיו, בין השאר, יהיו –
- (1) לבצע את המדיניות הכללית שקבעה המועצה לרבות לעניין המבנה הארגוני של הרשות ומדיניות ההעסקה של עובדי הרשות, לפי סעיף 26;
 - (2) להכין את תוכנית העבודה השנתית של הרשות ולהגיש לאישור המועצה לא יאוחר מחודשיים לפני תחילתה של כל שנת כספים;
 - (3) להכין את הצעת התקציב השנתי ולהגיש לאישור המועצה לא יאוחר מחודשיים לפני תחילתה של כל שנת כספים;
 - (4) להכין דוחות כספיים ולהגישם לאישור המועצה לא יאוחר מהמועדים הנקובים בסעיף 28 לחוק יסודות התקציב, מבוקרים וחתומים על ידי רואה החשבון המבקר של הרשות;
 - (5) להגיש למועצה דין וחשבון שנתי על פעולות הרשות וכן כל דין וחשבון אחר שתדרוש המועצה ובמועד שתדרוש.
- (ב) למנהל יהיו נתונות הסמכויות הדרושות לניהול השוטף של הרשות ובכלל זה הסמכות לייצגה בכל עניין הנוגע לניהול השוטף.
- (ג) המנהל יפעל לפי החלטות המועצה והנחיותיה.
- (ד) עובדי הרשות יפעלו לפי הוראות המנהל הכללי של הרשות ובפיקוחו.
47. (א) המועצה תמנה יועץ משפטי לרשות שיהיה עובד הרשות, והוא ימונה לתקופה אחת של שבע שנים בלבד.
- (ב) על אף האמור בסעיף 17(ב), המועצה רשאית להעביר את היועץ המשפטי מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה בהחלטה שתתקבל ברוב של שבעה מחבריה לפחות, ובלבד שבקבלת ההחלטה כאמור יהיה רוב של החברים המנויים בסעיף 11(א)(2) עד (4).
48. (א) המועצה תמנה לרשות מבקר פנימי שיהיה עובד הרשות, והוא ימונה לתקופה אחת של שבע שנים בלבד.
- (ב) הוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב–1992³⁰ (בסעיף זה – חוק הביקורת הפנימית), יחולו בשינויים אלה:
- (1) בלי לגרוע מהוראות סעיף 6 לחוק הביקורת הפנימית, המבקר הפנימי יגיש דין וחשבון על ממצאיו למועצה ולוועדת הביקורת, ובכלל זה דין וחשבון שנתי;
 - (2) על אף האמור בסעיף 7(א) לחוק הביקורת הפנימית, המבקר הפנימי יגיש לוועדת הביקורת הצעה לתוכנית עבודה שנתית או תקופתית, שהוכנה בהתייעצות עם מנהל הרשות, לשם בחינתה;
 - (3) בלי לגרוע מהוראות סעיף 7(ב) לחוק הביקורת הפנימית, ועדת הביקורת רשאית, בשים לב לתוכניות העבודה המאושרות, להטיל על המבקר הפנימי משימות של ביקורת פנימית, נוסף על אלה הקבועות בתוכנית העבודה השנתית כאמור בפסקה (2).

³⁰ ס"ח התשנ"ב, עמ' 102.

49. רואה חשבון מבקר (א) המועצה תמנה לרשות רואה חשבון מבקר שיבקר את הדוחות הכספיים שלה ויחווה את דעתו עליהם (בסעיף זה – פעולת ביקורת); על מינוי רואה החשבון המבקר ועל שכרו יחולו ההוראות לפי סעיף 44 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים.
- (ב) רואה החשבון המבקר רשאי לעיין בכל עת במסמכי הרשות הדרושים לו לשם מילוי תפקידו ולקבל הסברים לגביהם.
- (ג) רואה החשבון המבקר ישתתף בכל ישיבת המועצה הדנה בדוחות הכספיים שלגביהם ביצע פעולות ביקורת.
- (ד) רואה החשבון המבקר אחראי כלפי הרשות לאמור בחוות דעתו לגבי הדוחות הכספיים.
- (ה) אין בהוראות סעיף קטן (ד) כדי לגרוע מאחריותו של רואה החשבון המבקר לפי כל דין.
50. החלת דינים עובדי הרשות וחברי המועצה שאינם עובדי המדינה, דינם כדין עובדי המדינה לעניין החיקוקים המנויים להלן:
- (1) חוק סיוג פעילות מפלגתית – ההוראות הנוגעות לכלל עובדי המדינה;
 - (2) חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969⁵¹;
 - (3) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969⁵²;
 - (4) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ס-1979;
 - (5) חוק העונשין – ההוראות הנוגעות לעובדי ציבור;
 - (6) פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971⁵³ – ההוראות הנוגעות לתעודת עובד הציבור;
 - (7) לעניין עובדי הרשות בלבד – חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963⁵⁴, בשינויים המחויבים.

פרק ג': מרשם ספקי תכנים

סימן א': מרשם ספקי תכנים

51. חובת רישום במרשם ספקי התכנים (א) ספק תכנים ישראלי, העומד באחד או יותר מהתנאים שלהלן, לא יספק תכנים בישראל, אלא אם כן הוא רשום במרשם ספקי התכנים:
- (1) הכנסתו השנתית האחרונה מאספקת תכנים בישראל עולה על 40 מיליון שקלים חדשים;
 - (2) הוא בעל מספר מנויים משלמים העולה על 100,000 בשנת הכספים האחרונה;
 - (3) הוא קיבל מימון מבעלי השליטה או מבעלי העניין בו בסכום מצטבר העולה על 100 מיליון שקלים חדשים, בשלוש שנות הכספים האחרונות; לעניין זה, "מימון" – כל השקעה של כספים בספק התכנים ובכלל זה הלוואה, הזרמת הון, תרומה או השקעה אחרת, במישרין או בעקיפין, בין בתמורה ובין בלא תמורה.
- (ב) ספק תכנים ישראלי רשאי להירשם במרשם, לבקשתו, אף אם לא מתקיים בו תנאי מהתנאים הקבועים בסעיף קטן (א).

⁵¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

⁵² ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

⁵³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.

⁵⁴ ס"ח התשכ"ג, עמ' 50.

(ג) הוראות פרק ד' לעניין חובת ההשקעה בהפקות מקומיות לא יחולו על ספק תכנים רשום שהכנסתו אינה עולה על 40 מיליון שקלים חדשים ונרשם במרשם בהתאם להוראות סעיף קטן (א)(2) או (3), או סעיף קטן (ב), בלבד; ואולם, ספק תכנים רשום כאמור רשאי להודיע למועצה כי ההוראות האמורות יחולו עליו.

52. יושב ראש המועצה ינהל מרשם של ספקי תכנים לפי סימן זה.

מרשם ספקי התכנים

53. יושב ראש המועצה ירשום ספק תכנים ישראלי במרשם ספקי התכנים רק אם מתקיימים בו כל אלה:

תנאי סף לרישום במרשם ספקי התכנים

(1) הוא תאגיד שהתאגד ונרשם בישראל או תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל ונרשם כחברת חוץ לפי סעיף 346 לחוק החברות;

(2) הוא אינו תאגיד שאחת ממטרותיו או מפעולותיו העיקריות היא רכישת אמצעי פרסום או בעל זיקה לתאגיד כאמור;

(3) הוא אינו מצוי בהליכי חדלות פירעון כהגדרתם בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018³⁵;

(4) הוא אינו תאגיד שהחליט על פירוקו;

(5) הוא אינו מפלגה או מי שמשמש, במישרין או בעקיפין, שליח של מפלגה אשר עלול להשתמש באספקת תוכני צפייה ושמע לקידום מטרותיה של המפלגה;

(6) הוא, נושא משרה בו או בעל השפעה ניכרת בו אינו אזרח מדינת אויב או תאגיד שהתאגד במדינת אויב.

סימן ב': ניהול המרשם

54. השר, בהמלצת המועצה, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה, רשאי לקבוע בתקנות אגרה בעד הגשת בקשה לרישום במרשם או לחידוש רישום כאמור, וכן דרכים ומועדים לתשלום האגרה, לרבות אופן עדכונה וסכומיה בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וכן תשלום על ריבית שקלית ודמי פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, והוצאות גבייה על אגרה שלא שולמה במועד; סכום אגרה לפי סעיף קטן זה ייקבע באופן שוויוני ואחיד, ישקף את העלויות המינהליות הכרוכות ברישום כאמור, ואלו בלבד, והוא ישולם באופן חד-פעמי על ידי ספק תכנים הנרשם לראשונה או נרשם מחדש במרשם.

אגרה בעד רישום במרשם

55. (א) המועצה רשאית לבטל רישום במרשם של ספק תכנים רשום או להתלותו עד לקיום תנאים שתורה עליהם או להגביל את מי שרשום במרשם באספקת תוכני צפייה ושמע, לפי העניין, בכל אחד מן המקרים שלהלן, ובלבד שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו:

ביטול רישום במרשם

(1) הגורם הרשום ביקש את ביטול רישומו;

(2) אילו היה ידוע ליושב ראש המועצה בעת הרישום כי הובא לפניו מידע כוזב, מטעה, חלקי או שגוי, הדבר היה מביא לשינוי החלטתו בעניין הרישום במרשם;

(3) חדל להתקיים תנאי סף מהתנאים לרישום במרשם הקבועים בסעיף 53.

(ב) המועצה לא תקבע תנאים או הגבלות לפי סעיף קטן (א) אלא ככל שהם נדרשים לתיקון הפגם שנפל לפי סעיף קטן זה.

³⁵ ס"ח התשע"ח, עמ' 310.

(ג) בטרם תחליט על ביטול רישום, תשקול המועצה אם ניתן להביא לתיקון הפגם באמצעות התליה או הגבלה של הרישום, ובכלל זה באמצעות קביעת תנאים לתיקון הפגם.

(ד) מצאה המועצה כי התקיים אחד מן המקרים המפורטים בסעיף קטן (א)(2) או (3), ובכוונתה לבטל את רישומו במרשם של ספק תכנים רשום או להתלותו עד לקיום התנאים שתורה עליהם, או להגביל את מי שרשום במרשם באספקת תוכני צפייה ושמע, לפי העניין, תשלח לספק הרשום הודעה על כוונתה לעשות כן; בהודעה תציין בין השאר את כל אלה:

(1) הנימוקים שבשלהם בכוונתה לבטל את רישומו במרשם, להתלותו או להגביל את פעילותו, ובכלל זה פרטים לגבי ההפרה שביצע והמועד לתיקונה;

(2) התנאים שעל ספק התכנים הרשום לקיים;

(3) זכותו של ספק התכנים הרשום לטעון את טענותיו.

(ה) ספק תכנים שנמסרה לו הודעה על כוונה לבטל את רישומו במרשם, להתלותו או להגביל את פעילותו, רשאי לטעון את טענותיו לפני המועצה, בכתב, בתוך עשרים ימי עבודה ממסירת ההודעה.

(ו) המועצה תחליט, לאחר ששקלה את הטענות שנטענו לפי סעיף קטן (ה), אם נטענו, ותמסור הודעה על החלטתה לספק התכנים הרשום, בתוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת הטענות כאמור; המועצה תפרט בהודעתה את נימוקי החלטתה ואת מועד כניסת החלטתה לתוקף, שלא יפחת משבעה ימים מיום נתינתה.

56. (א) המועצה רשאית לקבוע בכללים הוראות לעניין אופן הגשת בקשה לרישום במרשם, הפרטים שייכללו בה והמסמכים שיצורפו אליה, וכן לעניין אופן ניהול המרשם; בקביעת הכללים לפי סעיף זה, לא תקבע המועצה תנאים מהותיים לרישום במרשם.

(ב) הגיש אדם בקשה לרישום במרשם, ירשום אותו יושב ראש המועצה במרשם בתוך עשרה ימי עבודה, אם מצא כי עמד בתנאי הסף לרישום כאמור בסעיף 53, ורשאי הוא לדרוש מהמבקש מידע ומסמכים נוספים הנחוצים לבדיקת עמידתו בתנאים לרישום; במניין הימים האמורים לא יובא בחשבון הזמן שחלף מהמועד שבו דרש יושב ראש המועצה מהמבקש מידע ומסמכים נוספים הנחוצים לו לבדיקת הבקשה, ועד לקבלתם, והזמן שחלף מהיום שבו פנה יושב ראש המועצה לוועדה לצמצום הריכוזיות בהתאם לסעיף 6(א) לחוק הריכוזיות ועד לקבלת תשובתה בעניין.

(ג) הרישום במרשם יעמוד בתוקפו, וכל עוד לא בוטל לפי הוראות סעיף 55, לא יידרש לחדשו.

(ד) מצא יושב ראש המועצה כי אין לרשום את המבקש במרשם בשל אי-קיום תנאי הסף לרישום כאמור בסעיף 53 או לפי כל דין אחר, יודיע על כך למבקש ולמועצה בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן (ב), בהודעה מנומקת בכתב, ובקשת הרישום תועבר לבחינת המועצה; המועצה תמסור את החלטתה בבקשה כאמור בתוך 90 ימים, אלא אם כן החליטה להאריך את התקופה מטעמים מיוחדים.

(ה) בטרם תודיע המועצה למבקש בדבר החלטתה שלא לרשום אותו במרשם, בשל אי-קיום תנאי הסף לרישום כאמור בסעיף 53 או לפי כל דין אחר, תיתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו.

57. זכות מהזכויות המוקנות מכוח רישום במרשם אינה ניתנת להעברה, לשעבוד או לעיקול.

כללים לניהול המרשם

איסור העברה, שעבוד או עיקול

58. (א) המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור, יפורסם באתר האינטרנט של הרשות ויכלול את הפרטים שלהלן לגבי ספק תכנים רשום:

- (1) היותו ספק תכנים המספק ערוצים של כמה ספקי תכנים אחרים, שיעקר פעילותו היא בדרך של התקשרות עם מנויים;
- (2) היותו ספק תכנים גדול;
- (3) היותו ספק בעל חשיבות מסחרית;
- (4) היותו ספק תכנים שעיסוקו באספקת תוכני צפייה ושמע של מפעל ספורט בעל חשיבות מסחרית;
- (5) היותו ספק תכנים שעיסוקו באספקת תוכני צפייה ושמע של מפעל ספורט הכולל אירוע ספורט בעל חשיבות ציבורית;
- (6) זהות בעל שליטה וזהות בעל השפעה ניכרת בספק התכנים הרשום; לעניין זה, "שליטה" – כהגדרתה בחוק הבזק;
- (7) השנה שבה נרשם במרשם.

(ב) המועצה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאית להוסיף פרטים נוספים שיכללו במרשם לפי סעיף קטן (א).

פרק ד': הכנסה שנתית וחובות השקעה בהפקות מקומיות

הכנסה שנתית
אחרונה של ספק
תכנים

59. (א) יושב ראש המועצה יקבע, לפי כללים שתקבע המועצה כאמור בסעיף קטן (ג), את ההכנסה השנתית האחרונה של ספק תכנים רשום שהגיש דיווח למועצה לפי סעיף 61 או של ספק תכנים שהגיש דוח כספי בהתאם לדרישת יושב ראש המועצה לפי סעיף 87; יושב ראש המועצה יודיע לספק התכנים בתוך שלושה חודשים ממועד מסירת הדוח הכספי האמור או עד 31 ביולי באותה שנה, לפי המאוחר, מהו הסכום שהוא קבע כהכנסתו השנתית האחרונה לעניין חוק זה.

(ב) הכנסתו השנתית האחרונה של ספק תכנים כאמור בסעיף קטן (א) תורכב מכל אלה:

(1) הכנסתו בשנת הכספים מאספקת תכנים בישראל, ולעניין פרק זה – בניכוי הוצאות שהן הכנסה מאספקת תכנים, באותה שנה, של ספק תכנים רשום אחר שאינו ספק פטור;

(2) הכנסתם מאספקת תכנים בישראל של תאגידי השולטים בו או הנמצאים בשליטתו, או הנשלטים על ידי אדם אחד; לעניין זה, יראו את כל הכנסתו השנתית של תאגיד אחר כאמור כהכנסתו של ספק התכנים, ואם בתאגיד יותר מבעל שליטה אחד – ייוחסו סך הכנסותיו בין בעלי השליטה בו ביחס לאחוזותיהם; ואולם, תאגידי כאמור רשאים להודיע למועצה מי מהם יהיה אחראי לקיום החובות לפי פרק זה;

(3) החלק היחסי של ההכנסה מאספקת תכנים בישראל בחבילת שירותים הכוללת תוכני צפייה ושמע וכן שירותי בזק או שירותים אחרים, כפי שקבעה המועצה.

(ג) המועצה תקבע כללים לעניין אופן חישוב ההכנסה לפי סעיף קטן (ב), וכן לעניין אופן מסירת הודעה לפי פסקה (2) לאותו סעיף קטן, ובכלל זה המועד למסירתה, צורתה והפרטים שיכללו בה; לא קבעה המועצה כללים לפי סעיף זה, לא יקבע יושב ראש המועצה את ההכנסה השנתית האחרונה של ספק תכנים כאמור בסעיף קטן (א).

- חובת השקעה בהפקות מקומיות של ספק תכנים רשום
60. (א) ספק תכנים רשום, שאינו ספק פטור, ישקיע בכל שנת כספים סכום כספי השווה ל-6.5% לפחות מהכנסתו השנתית האחרונה (בפרק זה – שנת הדיווח), במימון או בהפקה של הפקות מקומיות מסוגה עילית (בסעיף זה – הסכום הכולל); סכום השווה ל-10% לפחות מהסכום הכולל יושקע בתוכניות תעודה.
- (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), ספק תכנים רשום רשאי להשקיע מתוך הסכום הכולל עד 6.5% מהוצאתו, שהיא הכנסה בשנת הדיווח מאספקת תכנים של ספק תכנים רשום שהמועצה מצאה כי עיקר עיסוקו באספקת תוכני ספורט, במימון של תוכני ספורט שהפיק אותו ספק, ובלבד שהתכנים הם של מפעל ספורט העוסק בענף מענפי הספורט המשתתפים באחד מאלה:
- (1) המשחקים האולימפיים, למעט ענף הכדורגל או ענף הכדורסל לגברים בוגרים;
- (2) המשחקים הפאראלימפיים.
- דיווח למועצה בדבר הכנסה שנתית אחרונה
61. (א) לשם חישוב הסכום החייב בהשקעה לפי סעיף 60(א), יגיש ספק התכנים האמור למועצה, עד 30 ביוני של השנה שלאחר שנת הדיווח (בפרק זה – שנת ההשקעה) דוח המפרט את הכנסתו השנתית, בשנת הדיווח, מאספקת תוכני צפייה ושמע בישראל.
- (ב) המועצה רשאית לקבוע כללים בדבר אופן חישוב, עריכה והצגת פרטי המידע בדוח המוגש לפי סעיף קטן (א).
- דיווח בעניין עמידה בחובת השקעה בהפקות מקומיות
62. ספק תכנים רשום שחלה עליו חובת השקעה בהפקות מקומיות לפי פרק זה, יגיש למועצה, עד 30 ביוני של השנה שלאחר שנת ההשקעה (בפרק זה – השנה העוקבת), דוח המפרט את היקף השקעתו בהפקות מקומיות מסוגה עילית בשנת ההשקעה.
- הודעת יושב ראש המועצה לספק תכנים לעניין הכנסה שנתית ולעניין עמידה בחובת השקעה
63. יושב ראש המועצה ימסור לכל ספק תכנים רשום שהגיש דוח לפי סעיף 62, הודעה המפרטת אם עמד בחובת ההשקעה החלה עליו בשנת ההשקעה לפי סעיף 60(א) או 65(א)(2). לפי העניין ובלי לגרוע מהוראות סעיף 66, הודעה כאמור תימסר עד 30 בספטמבר בשנה העוקבת.
- חובת השקעה בהתאם לדוח כספי שהוגש לפי דרישת יושב ראש המועצה
64. הגיש ספק תכנים שאינו ספק תכנים רשום דוח כספי בהתאם לדרישת יושב ראש המועצה כאמור בסעיף 87, ימסור לו יושב ראש המועצה, בתוך שלושה חודשים ממועד הגשת הדוח או המידע, הודעה המפרטת את סכום ההכנסה השנתית בשנת הדיווח המשמש בסיס לחישוב חובת ההשקעה החלה עליו לפי סעיף 60(א).
- ריבית ודמי פיגורים בשל השקעה שלא ביצעה והחובה לבצעה בשנה העוקבת
65. (א) לגבי סכום שספק תכנים רשום נדרש להשקיעו בשנת ההשקעה לפי סעיף 60(א) או 64, וכן לפי פסקה (2) שלהלן, לפי העניין, ולא הושקע, יחולו הוראות אלה:
- (1) לסכום האמור יתווספו ריבית שקלית ודמי פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה מתום שנת ההשקעה ועד למועד ביצוע ההשקעה בפועל; בפרק זה, "מועד ביצוע ההשקעה בפועל" – המועד שבו ספק תכנים רשום התקשר בהסכם השקעה בהפקה מקומית שהוא סופי ומחייב או השקיע בהפקה מקומית באופן עצמאי;
- (2) ספק התכנים ישקיע את הסכום האמור בשנה העוקבת, במימון או בהפקה של הפקות מקומיות מסוגה עילית, אף אם באותה שנה לא חלה עליו חובת ההשקעה לפי הסעיפים האמורים.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), קיים הפרש שאינו עולה על 25% בין סכום חובת ההשקעה של ספק תכנים בשנת ההשקעה, שנקבעה בהתאם להודעת יושב ראש המועצה בדבר ההכנסה השנתית האחרונה כאמור בסעיף 59(א), ובין הסכום שהשקיע בפועל אותו ספק תכנים באותה שנה, יהיה ספק התכנים ראשי להפחית או להוסיף, לפי העניין, את סכום ההפרש להשקעתו בשנה העוקבת והוראות סעיף קטן (א) לא יחולו.

66. (א) בעת חישוב היקף ההשקעה של ספק תכנים רשום לא תובא בחשבון השקעה בהפקה מקומית אלא במועד ביצוע ההשקעה בפועל ובנוגע לסכום ההשקעה שהתחייב אליו, ובלבד שבתוך שלוש שנים ממועד ביצוע ההשקעה בפועל ספק התכנים נתן אפשרות סבירה לצפות בתוכן הצפייה ושמע של אותה הפקה בישראל ושמדובר באפשרות הראשונה לצפייה בתוכן האמור באמצעות ספק תכנים (בסעיף זה – שידור ראשוני), וכן שספק התכנים השקיע בפועל את מלוא הסכום שהתחייב אליו בהסכם או השקיע כספים בדרך אחרת שקבעה המועצה בכללים; לעניין זה, יראו שידור כשידור ראשוני אף אם ההפקה שודרה לראשונה מחוץ לישראל, ובלבד שהשידור מחוץ לישראל התבצע עד שישה חודשים לפני השידור בישראל.

(ב) לא התבצע שידור ראשוני של ההפקה בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן (א), יראו את הסכום כאילו לא הושקע לעניין סעיף 65, למעט במקרים חריגים שבהם תאשר המועצה את הארכת התקופה; השקיע ספק תכנים רשום סכום הנמוך מהסכום שלו התחייב בחוזה, יראו את ההפרש כסכום שלא הושקע לעניין סעיף 65.

(ג) המועצה רשאית לקבוע כללים לעניין חישוב סכום ההשקעה ומועד ההכרה בה.

67. לעניין חובת ההשקעה בהפקות מקומיות לפי פרק זה החלה על ספק תכנים שנרשם לראשונה במרשם, רשאית המועצה להתיר לספק תכנים כאמור דחייה במימוש החובה או בחלקה, בשנתיים לכל היותר ממועד הרישום, ובלי לגרוע מחובותיו לגבי אותן שנים.

68. על אף האמור בפסקה (2) להגדרה "הפקה מקומית", המועצה רשאית לאשר מראש כי הפקה מסוימת תיחשב הפקה מקומית אף אם עיקר התוכן שלה הוא בשפה שאינה עברית, ערבית, רוסית או אמהרית, אם מצאה כי להפקה האמורה זיקה ישירה וברורה לציבור בישראל וכי השימוש באותה שפה נדרש בנסיבות העניין.

פרק ה': אסדרת תוכני צפייה ושמע

סימן א': ספק בעל חשיבות מסחרית

69. (א) המועצה תקבע בכללים את סכום ההכנסה השנתית של ספק תכנים רשום מאספקה של תוכני ערוץ בישראל אשר מעליו ייחשב הערוץ לבעל חשיבות מסחרית (להלן – ערוץ בעל חשיבות מסחרית) ואת אופן חישובו; הוראות סעיף זה לא יחולו על ספק תכנים רשום שהמועצה מצאה כי עיקר עיסוקו באספקת תוכני ספורט; הכללים יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות ויעמדו בתוקפם חמש שנים מיום פרסומם כאמור.

(ב) המועצה תקבע את הסכום שבכללים כאמור בסעיף קטן (א), לאחר התייעצות עם הממונה על התחרות ולאחר שנוכחה כי התחרות בין ספקי התכנים צפויה להיפגע אם ערוץ שההכנסה מאספקת תכניו עולה על הסכום האמור, יסופק באופן בלעדי לספק תכנים מסוים, אחד או יותר, או באופן המפלה בין ספקי תכנים רשומים שונים.

השלמת הפקה
מקומית לציבור
בישראל

דחיית מימוש
חובת ההשקעה
בהפקות מקומיות
החלה על ספק
תכנים שנרשם
לראשונה במרשם

שפת הפקה
מקומית

כללים לעניין
ערוץ בעל חשיבות
מסחרית

(ג) לאחר פקיעת תוקפם של הכללים כאמור בסעיף קטן (א), תקבע המועצה, בכללים חדשים, אמות מידה שלפיהן ייחשב ערוץ לערוץ בעל חשיבות מסחרית; אמות מידה כאמור ייקבעו לאחר התייעצות עם הממונה על התחרות ולאחר שנוכחה המועצה כי התחרות בין ספקי התכנים צפויה להיפגע אם ערוץ שמתקיימות לגביו אמות המידה האמורות יסופק באופן בלעדי לספק תכנים מסוים, אחד או יותר או באופן המפלה בין ספקי תכנים רשומים שונים; הכללים יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות.

(ד) יושב ראש המועצה יפרסם ברשומות, עד 30 בספטמבר בכל שנה, את רשימת הערוצים שהם ערוצים בעלי חשיבות מסחרית.

70. ספק בעל חשיבות מסחרית יציע למכירה זכויות לביצוע פעולות בתכנים המשודרים בערוץ בעל חשיבות מסחרית, לרבות בצפייה נדחית, שאותם הוא מוכר לספק תכנים רשום אחר, ולכל מפיץ תכנים בתשלום המבקש זאת; הצעת הזכויות למכירה לפי סעיף קטן זה תיעשה באופן בלתי מפלה שאין בו כדי להעניק יתרון תחרותי בלתי הוגן לספק תכנים מסוים על פני ספק תכנים אחר.

מכירת הזכות לביצוע פעולות בתכנים של ערוץ בעל חשיבות מסחרית לכל מפיץ תכנים בתשלום

71. (א) סברה המועצה כי ספק בעל חשיבות מסחרית פעל בניגוד להוראות סעיף 70, רשאית היא, בהחלטה שקיבלה מיוזמתה או לבקשת מפיץ תכנים בתשלום, ולאחר שנתנה לספק כאמור טעון את טענותיו, להורות כי התנאים שבהם הציע זכויות למכירה הם מפלים.

החלטת המועצה בעניין תנאים מפלים לעניין ספק בעל חשיבות מסחרית

(ב) החליטה המועצה, כאמור בסעיף קטן (א), כי התנאים מפלים, רשאית היא, לבקשת מפיץ תכנים בתשלום, להורות על התנאים שיחולו בהתקשרות בינו ובין הספק בעל החשיבות המסחרית; החלטה כאמור לא תתקבל אלא בחלוף 30 ימים ממועד החלטת המועצה לפי סעיף קטן (א), ואם בפרק זמן זה לא התגבשה הסכמה בין הצדדים.

(ג) המועצה רשאית לקבל החלטה זמנית לפי סעיף קטן (א) או (ב) שתחול עד למועד החלטתה הסופית לפי אותם סעיפים קטנים, בהתאמה, ובכלל זה רשאית היא לקבל החלטה זמנית המחייבת ספקי תכנים להמשיך לספק תכנים בתשלום בתנאים מסוימים או בתנאי ההסכם הקיים.

(ד) המועצה לא תעשה שימוש בסמכותה לפי סעיף זה אלא לאחר שפרסמה באתר האינטרנט שלה גילוי דעת על סוגי מקרים שעשויים להיחשב תנאי מפלה כאמור בסעיף קטן (א).

(ה) המועצה רשאית לקבוע כללים לעניין אופן הגשת בקשה לפי סעיף קטן (א) או (ב), הפרטים שייכללו בה ומועדי הגשתה, ובכלל זה החובה למצות הליכי משא ומתן בתום לב בטרם תגשתה.

(ו) המועצה תכריע בבקשה שהוגשה לה לפי סעיף קטן (א) או (ב), בתוך 60 ימים מיום שהוגשה לה או מיום קבלת מידע נוסף שדרשה לשם קבלת החלטתה, לפי העניין.

72. (א) המועצה רשאית להורות למפיץ תכנים בתשלום שהוא ספק בעל חשיבות מסחרית (בסעיף זה – ספק החייב בהפרדה), או בעל זיקה לספק כאמור, להציע לציבור לרכוש בנפרד את הערוץ בעל החשיבות המסחרית שברשותו ואת התכנים הכלולים בו באותו האופן שבו הוא מספק את אותו ערוץ למנוייו, אם נוכחה שיש בכך כדי לקדם את התחרות בין ספקי תכנים.

(ב) ספק החייב בהפרדה לא יתנה מתן הנחה או הטבה למנויים ברכישת הערוץ בעל החשיבות המסחרית והתכנים הכלולים בו, במישרין או בעקיפין, למעט הנחה או הטבה כאמור שאישרה המועצה.

חובת הצעת תכנים באופן נפרד

(א) ספק בעל חשיבות מסחרית שמתקיימים בו שני התנאים שלהלן, יספק בלא תמורה את תוכני הערוץ בעל החשיבות המסחרית שברשותו (בסעיף זה – תוכני הערוץ) לכל מפיץ תכנים בתשלום שביקש זאת, ובכפוף להוראות סעיף זה:

- (1) הוא מתקשר עם ספק תכנים אחר לאספקת תוכני הערוץ בישראל;
- (2) הכנסתו מפרסום בשל אספקת תוכני ערוצים בישראל בשנת הכספים שקדמה לשנה שבה הגיש מפיץ תכנים בתשלום בקשה לספק את תוכני הערוץ, עולה על 40% מסך ההכנסות מפרסום בשל אספקת תוכני ערוצים של כלל ספקי התכנים הרשומים (בסעיף זה – תועלת מסחרית ניכרת).
- (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א)(2), לא יראו ספק בעל חשיבות מסחרית כמי שמפיק תועלת מסחרית ניכרת, אם הוכיח למועצה שאינו מפיק תועלת כאמור או אם המועצה שוכנעה כי ההוראה אינה נדרשת לקידום התחרות בתחום אספקת התכנים.
- (ג) ספק בעל חשיבות מסחרית לא יתקשר בהסכם שעניינו זכות לאספקה בישראל של תוכני הערוץ אלא אם כן ההסכם מתיר את אפשרות ביצוע הפעולות בתכנים אלו בהתאם להוראות סעיף זה.
- (ד) אספקת תוכני הערוץ על ידי ספק בעל חשיבות מסחרית כאמור בסעיף קטן (א) תתבצע בכפוף לכל אלה:

- (1) תוכני הערוץ יסופקו במתכונת של זמן אמיתי וכן בסמוך לו, לשם השלמת צפייה במהלך 90 הדקות שלאחר תחילת אספקתם בזמן אמיתי;
- (2) תוכני הערוץ יסופקו באיכות ההעברה המקובלת ובאופן מלא, ללא קטיעה ועריכה.
- (ה) אספקת תוכני הערוץ על ידי מפיץ תכנים בתשלום שהגיש בקשה לספק תוכני ערוץ כאמור בסעיף קטן (א), תתבצע בכפוף לכל אלה:
 - (1) תוכני הערוץ יוצעו על ידו למנויי בלא תשלום נוסף, במתכונת של זמן אמיתי וכן בסמוך לו, לשם השלמת צפייה במהלך 90 הדקות שלאחר תחילת אספקתם בזמן אמיתי;
 - (2) תוכני הערוץ יוצעו על ידו למנויי באיכות ההעברה המקובלת ובאופן מלא, ללא קטיעה ועריכה;
 - (3) תוכני הערוץ לא יוצעו על ידו למנויי אלא לאחר שנקט אמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים המקובלים בהסכמים המסדירים שימוש בזכויות היוצרים, מבצעים ומשדרים, לשם מניעת ההפצה של התכנים והגישת אליהם מחוץ לישראל וכן לשם מניעת משיכת השידורים הפתוחים, הטמעתם באתר אינטרנט או שימוש אחר בהם בידי גורמים אחרים; לעניין זה יראו את מפיץ התכנים בתשלום כמי שעמד בהוראות פסקה זו אם נקט אמצעים טכנולוגיים שנקבעו בהסכמה בינו ובין הספק בעל החשיבות המסחרית, או שנקבעו ברישיון שבעלי זכויות היוצרים והמבצעים נתנו לו;
 - (4) תוכני הערוץ יסומנו על ידו בסימון המזהה את הערוץ ובאופן שאינו נראה על המסך.

(ו) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכות לפי כל דין של בעלי זכויות היוצרים והמבצעים ביצירות הכלולות בתוכני הערוץ, ובכלל זה מחובת קבלת רישיון לפי חוק זכות יוצרים ולפי חוק זכויות מבצעים ומשדרים, אם ישנה.

(ז) בסעיף זה, "הכנסות מפרסום" – הכנסות מפרסום בשל צפייה בזמן אמיתי או בשל צפייה במתכונת של השלמת צפייה.

סימן ב': תוכני ספורט

74. הודעה כי מפעל ספורט הוא בעל חשיבות מסחרית, לאחר התייעצות עם הממונה על התחרות ולאחר שנוכחה כי התחרות בין ספקי התכנים צפויה להיפגע, בין בשל אספקתו באופן בלעדי על ידי ספק תכנים מסוים, אחד או יותר, ובין בשל אספקתו באופן המפלה בין ספקי תכנים שונים; הודעה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של הרשות.
75. (א) ספק תוכני ספורט, למעט ספק תוכני ספורט בהפצה ישירה, יציע למכירה את הזכויות לביצוע פעולות בתוכני הספורט שלו, לכל מפיץ תכנים בתשלום המבקש זאת, ולא יציע למכירה את הזכויות באופן מפלה העלול להעניק יתרון תחרותי בלתי הוגן לספק תכנים אחד על פני ספק תכנים אחר.
- (ב) הצעת הזכויות למכירה כאמור בסעיף קטן (א) תהיה באופן שלספק הרוכש יהיו אותן זכויות לביצוע פעולות בתכנים האמורים, בישראל, כפי שניתנו למוכר; המועצה רשאית לקבוע כללים לגבי זכויות שסעיף זה לא יחול לגביהן.
- (ג) המועצה תקבע כללים לגבי תוכני ספורט, לרבות סוגי תוכני ספורט, אשר הוראות סעיף קטן (א) יחולו עליהם, אם נוכחה כי התחרות בין ספקי התכנים עלולה להיפגע אם הם יסופקו באופן בלעדי על ידי ספק תכנים מסוים, אחד או יותר, או באופן המפלה בין ספקי תכנים שונים; כללים כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות.
- (ד) ספק תוכני ספורט שבכוונתו לספק תוכן ספורט רשאי להגיש למועצה בקשה לפטור אותו מהוראות סעיף קטן (א); המועצה רשאית לתת פטור כאמור לאחר שנוכחה כי התחרות בין ספקי התכנים לא צפויה להיפגע אם תוכני הספורט יסופקו באופן בלעדי על ידי ספק תכנים מסוים, אחד או יותר, או באופן שעשוי להעניק יתרון תחרותי לספק תכנים אחד על פני אחר.
- (ה) המועצה תקבל את החלטתה בתוך 30 ימים מיום קבלת בקשה כאמור בסעיף קטן (ד) או מיום קבלת מידע נוסף אם נדרש, לפי העניין, ותודיע למבקש בדבר אישור הבקשה, דחייתה או התנייתה בתנאים.
- (ו) על אף האמור בסעיף קטן (ה), מצאה המועצה כי בדיקת הבקשה מצדיקה את הארכת התקופה הקבועה באותו סעיף קטן, רשאית היא להאריכה לכל היותר בשתי תקופות נוספות של 30 ימים כל אחת; הודעה על הארכה כאמור תימסר למבקש בהודעה מנומקת בכתב.
- (ז) לא מסרה המועצה הודעה כאמור בסעיף קטן (ה), יראו את הבקשה כאילו אושרה על ידה.
- (ח) המועצה רשאית לקבוע כללים לעניין אופן הגשת בקשה לפי סעיף קטן (ד), הפרטים שייכללו בה ומועדי הגשתה.
76. (א) סברה המועצה כי ספק תוכני ספורט פעל בניגוד להוראות סעיף 75, רשאית היא, בהחלטה שקיבלה מיוזמתה או לבקשת מפיץ תכנים בתשלום, ולאחר שנתנה לספק תוכני הספורט האמור הזדמנות לטעון את טענותיו, לקבוע כי התנאים מפלים.
- הודעה כי מפעל ספורט הוא בעל חשיבות מסחרית
- הקניית הזכות לאספקת תכנים בתנאים בלתי מפלים
- החלטת המועצה בעניין תנאים מפלים לעניין ספק תוכני ספורט

(ב) קבעה המועצה כי התנאים מפלים כאמור בסעיף קטן (א), רשאית היא, לבקשת מפיץ התכנים בתשלום, להורות על התנאים שיחולו בהתקשרות בינו ובין ספק תוכני הספורט, ובלבד שהחלטה כאמור לא תתקבל לפני שחלפו 30 ימים ממועד החלטתה לפי סעיף קטן (א), ואם בפרק זמן זה לא התגבשה הסכמה בין ספק תוכני הספורט האמור ובין מפיץ התכנים בתשלום.

(ג) המועצה רשאית לקבל החלטה זמנית לפי סעיף קטן (א) או (ב), ובכלל זה החלטה זמנית המחייבת ספקי תכנים להמשיך לספק תכנים בתשלום בתנאים מסוימים או בתנאי ההסכם הקיים, שתחול עד למועד החלטתה הסופית לפי אותם סעיפים קטנים, בהתאמה.

(ד) המועצה לא תעשה שימוש בסמכותה לפי סעיף זה אלא לאחר שפרסמה באתר האינטרנט שלה גילוי דעת על סוגי מקרים שעשויים להיחשב תנאי מפלה כאמור בסעיף קטן (א).

(ה) המועצה רשאית לקבוע כללים לעניין אופן הגשת בקשה לפי סעיף קטן (א) או (ב), הפרטים שייכללו בה ומועדי הגשתה, ובכלל זה החובה למצות הליכי משא ומתן בתום לב בטרם הגשתה.

(ו) המועצה תיתן את החלטתה בבקשה שהוגשה לה לפי סעיף קטן (א) או (ב) בתוך 60 ימים מיום שהוגשה לה או מיום קבלת מידע נוסף אם דרשה אותו לשם קבלת החלטתה, לפי העניין.

77. (א) נוכחה המועצה כי יש בכך כדי לקדם את התחרות בתחום אספקת התכנים, רשאית היא להורות לספק תוכני ספורט בעלי חשיבות מסחרית המפיץ תכנים בתשלום ומספק למנויו תוכני ספורט של מפעל ספורט בעל חשיבות מסחרית בתשלום נוסף (בסעיף זה – תוכני ספורט מופרדים), להציע אותם למכירה לציבור בנפרד מכל התקשרות אחרת שלו שעניינה אספקת תכנים שאינם תוכני ספורט או מתן שירותים אחרים למנויים, ובאותו אופן.

(ב) ספק תוכני ספורט כאמור בסעיף קטן (א) לא יתנה מתן הנחה או הטבה למנויים בעד תוכני ספורט מופרדים, ברכישת תכנים שאינם תוכני ספורט.

(ג) ספק תוכני ספורט כאמור בסעיף קטן (א) לא יתנה מתן הנחה או הטבה למנויים בעד תכנים שאינם תוכני ספורט, ברכישת תוכני ספורט מופרדים.

(ד) המועצה רשאית לפטור ספק תוכני ספורט בעלי חשיבות מסחרית מהוראות סעיף קטן (ב) או (ג), לעניין הנחות או הטבות מסוימות, אם נוכחה כי יש בכך כדי לקדם את התחרות בין ספקי התכנים.

78. (א) המועצה, לאחר התייעצות עם שר התרבות והספורט, רשאית לקבוע כי מפעל ספורט הוא אירוע ספורט בעל חשיבות ציבורית, אם מתקיימות לגביו שתיים או יותר מהנסיבות שלהלן, והיא סברה כי יש חשיבות ציבורית באספקת תוכני צפייה ושמע שלו בישראל:

(1) יש למפעל הספורט חשיבות תרבותית או לאומית ייחודית כמסייע בעיצובה של זהות והשתייכות לחברה בישראל;

(2) יש במפעל הספורט עניין ציבורי רחב החורג מקהל העוקבים הרגיל אחר אירועים מסוג זה;

(3) יש במפעל הספורט מעורבות של נבחרת לאומית של ישראל או של ספורטאי ישראלי העוסק בענף ספורט אישי, והוא מפעל ספורט בעל חשיבות בין-לאומית.

אספקת תוכני
ספורט באופן
מופרד

אירוע ספורט בעל
חשיבות ציבורית

(ב) יושב ראש המועצה יפרסם באתר האינטרנט של הרשות וברשומות את רשימת אירועי הספורט בעלי החשיבות הציבורית (בסעיף זה – הרשימה) שקבעה המועצה לפי סעיף קטן (א).

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), המועצה לא תכלול ברשימה יותר משלושה אירועי ספורט העוסקים בענף ספורט אישי אם הם מתקיימים בשנה אחת, ורשאית היא לקבוע כללים לדירוג וברירה בין אירועי הספורט שייכללו ברשימה כאמור; בסעיף קטן זה, "אירוע ספורט העוסק בענף ספורט אישי" – מפעל ספורט שהמועצה קבעה אותו כאירוע ספורט בעל חשיבות ציבורית על יסוד מעורבות ספורטאי ישראלי העוסק בענף ספורט אישי במפעל ספורט בעל חשיבות בין-לאומית כאמור בפסקה (3) של סעיף קטן (א).

79. ספק תכנים לא ידרוש תשלום בעד אספקה בישראל של תוכני צפייה ושמע של אירוע ספורט בעל חשיבות ציבורית, אלא אם כן תכנים אלה מסופקים בערוץ המשודר על פי חוק הפצת שידורים או בכל דרך אחרת שתאשר המועצה ותקנה לציבור הרחב אפשרות צפייה בתכנים אלה באיכות ההעברה המקובלת, באופן נגיש לציבור ובלא תשלום.

אספקת תוכני צפייה ושמע של אירוע ספורט בעל חשיבות ציבורית

פרק ו': סמכויות אסדרה של המועצה

80. (א) מצאה המועצה כי ספק תכנים גדול, ספק שיש לו ערוץ בעל חשיבות מסחרית או ספק תוכני ספורט בעלי חשיבות מסחרית פועל באופן העלול להביא לפגיעה מהותית בתחרות בתחום אספקת תכנים, ובכלל זה בתחרות בתחום אספקת תוכני צפייה ושמע או תוכני ספורט, רשאית היא להורות לו או לבעל זיקה בו, על פעולות שעליו לנקוט, או להימנע מלנקוט, כדי למנוע או לצמצם את הפגיעה כאמור, לאחר שנתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו.

מתן הוראות למניעת פגיעה בתחרות

(ב) המועצה לא תעשה שימוש בסמכותה לפי סעיף קטן (א), אלא לאחר שפרסמה באתר האינטרנט שלה גילוי דעת על אודות סוגי פעולות שעשויות להביא לפגיעה מהותית בתחרות בתחום אספקת התכנים כאמור באותו סעיף קטן.

81. המועצה, באישור ועדת הכלכלה, רשאית לקבוע בכללים הגבלות על סוגי התקשרויות בין ספק תכנים רשום ובין ספק תכנים אחר, אם מצאה כי הדבר נחוץ למניעת פגיעה מהותית בתחרות בתחום אספקת תכנים, ובכלל זה רשאית היא לקבוע כללים לעניין החובה להעביר לה הסכמים הנוגעים להתקשרויות כאמור או לקבל את אישורה מראש להתקשרויות אלה; בקביעת הכללים לפי סעיף זה, לא תקבע המועצה הוראות מהותיות לעניין תוכני צפייה ושמע.

הסכמים בין ספקי תכנים

82. (א) המועצה, לאחר התייעצות עם הממונה על התחרות, רשאית לקבוע בכללים הגבלות בדבר מינוי נושא משרה בספק תכנים רשום, שבשל הזיקות שלו לספק תכנים רשום אחר עלול מינויו לפגוע בתחרות בתחום אספקת תכנים.

הגבלות בנוגע למינוי נושאי משרה נפרדים ולרכישת השפעה ניכרת

(ב) ספק תכנים רשום או בעל זיקה בו לא ירכוש, במישרין או בעקיפין, השפעה ניכרת בגורם בעל השפעה בתחום השידורים או העיתונות הכתובה, אלא באישור מראש ובכתב מאת המועצה לאחר שהתייעצה עם הממונה על התחרות ולאחר שמצאה כי הרכישה אינה עלולה להביא לפגיעה מהותית בתחרות.

(ג) גורם בעל השפעה בתחום השידורים או העיתונות הכתובה, או בעל זיקה אליו, לא ירכוש, במישרין או בעקיפין, השפעה ניכרת בספק תכנים רשום, אלא באישור מראש ובכתב מאת המועצה לאחר שמצאה כי הרכישה אינה עלולה לגרום לפגיעה מהותית בתחרות ולאחר שהתייעצה עם הממונה על התחרות.

83. המועצה תקבע מהי איכות ההעברה המקובלת של תוכני צפייה ושמע לפי חוק זה; קביעה כאמור תיבחן על ידי המועצה מחדש אחת לשלוש שנים לפחות.

פרק ז': חובה לספק תכנים של ספק תכנים פתוחים

84. חובה לספק תכנים של ספק תכנים פתוחים (א) ספק תכנים רשום שהוא מפיץ תכנים בתשלום ומספק תכנים של ספק תכנים אחר בזמן אמיתי (בסימן זה – ספק חייב בהעברה), יספק לכל מנוייו ערוצים של ספק תכנים פתוחים (בסימן זה – ספק משותף), בהתאם להוראות סעיף זה.

(ב) ספק חייב בהעברה לא יספק, על פי הוראות סעיף קטן (א), תוכני צפייה ושמע של ספק משותף הכוללים תוכני המרת דת ותכנים פוגעניים בעלי אופי מיני או אלים; הרשות, באישור ועדת הכלכלה, תקבע כללים לעניין זה; עד לקביעת כללים כאמור, לעניין ספק תכנים פתוחים כאמור בפסקה (1) להגדרה "ספק תכנים פתוחים", יספק ספק חייב בהעברה על פי הוראות סעיף קטן (א) רק את הערוצים של מי שהיה, בטרם אספקת הערוצים לראשונה על פי סעיף קטן (א), בעל רישיון לפי חוק הרשות השנייה או מפיץ חדשות עצמאי לפי חוק הבזק או שנרשם במרשם לפי הוראות סעיף 149.

(ג) ספק חייב בהעברה יספק את התכנים בזמן אמיתי, במסגרת ערוץ אחד לגבי כל ספק משותף שביקש זאת, וכן את כל ערוצי תאגיד השידור הישראלי וערוץ הכנסת; אספקת התכנים תכלול את כלל התכנים של הספק המשותף הכוללים באותו ערוץ, ללא כל קטיעה, עריכה או שינוי שלהם וללא הוספת מסר פרסומי, אלא אם כן הספק המשותף ביקש זאת.

(ד) החובה לספק ערוץ של ספק תכנים פתוחים כהגדרתו בפסקה (2) ו-(3) להגדרה "ספק תכנים פתוחים", תחול גם על השלמת צפייה שלא בזמן אמיתי, ובלבד שאספקתו תתבצע במהלך השבועיים שלאחר אספקתו בזמן אמיתי.

(ה) ספק חייב בהעברה יספק ערוץ כאמור בסעיף קטן (א) באיכות ההעברה המקובלת, או באיכות נמוכה יותר – אם הספק המשותף ביקש זאת.

(ו) ספק חייב בהעברה רשאי להתנות את אספקת הערוץ לפי סעיף זה בקבלת רישיונות והסכמות לעניין השימוש בזכויות היוצרים והמבצעים ביצירות הכלולות בתוכני הערוץ, לפי חוק זכות יוצרים ולפי חוק זכויות מבצעים ומשדרים.

(ז) ספק חייב בהעברה לא ישלם לספק משותף בעד תכנים של ספק משותף וספק משותף לא ישלם לספק חייב בהעברה בעד אספקת הערוץ של הספק המשותף; על אף האמור, ספק חייב בהעברה העושה שימוש בתשתית לוויינית או תשתית כבלים, והוא מספק תכנים לכל היותר ל-15% מלקוחותיו על גבי תשתית זו, רשאי לדרוש מספק משותף את עלות הנשיאה בעד הפצתו על גבי אותה תשתית לוויינית או תשתית כבלים, לפי העניין.

(ח) ספק חייב בהעברה רשאי לבצע את העברת התכנים באמצעות קישור למקור אספקתם על ידי ספק התכנים הפתוחים.

(ט) ספק חייב בהעברה לא יגבה ממנוי תשלום ייעודי נוסף בעד אספקת הערוץ של הספק המשותף.

(י) החובה לערוץ של ספק משותף לפי סעיף זה תחול לגבי עשרה ערוצים כאמור בפסקה (1) להגדרה "ספק תכנים פתוחים", שביקשו זאת לפי סעיף קטן (ג), לכל היותר.

(יא) ספק חייב בהעברה ימסור ליושב ראש המועצה הודעה שתכלול את רשימת הספקים המשתתפים שאת ערוצייה הוא מעביר לפי סעיף זה; המידע יפורסם באתר האינטרנט של הרשות; המועצה רשאית לקבוע כללים לעניין המועדים ואופן המסירה של הודעות כאמור.

הוראות לעניין
סדר ובולטות
התכנים

85. (א) ערוצים של ספק תכנים פתוחים יסופקו על ידי ספק החייב בהעברה באופן הבלטה דומה בממשק הצפייה, ואם אותו ספק עושה שימוש באפיקים מספריים – יספק אותם ברצף של אפיקים מספריים עוקבים (בסעיף זה – רצף), או בכמה רצפים כאמור, ובלבד שלא יתחיל רצף חדש אלא לאחר רצף של 15 ערוצים לפחות.

(ב) המועצה רשאית לקבוע בכללים תנאים לעניין מספרי אפיקים עוקבים או לעניין אופן ההבלטה בממשק הצפייה שבהם יסופקו התכנים של ערוץ, אם מצאה כי הדבר נחוץ כדי למנוע הענקת יתרון בלתי הוגן לערוצים מסוימים כלפי ערוצים אחרים.

פרק ח': דיווחים ודרישות מידע

סמכות דרישת
מידע

86. (א) יושב ראש המועצה או עובד הרשות שיושב ראש המועצה הסמיך לכך רשאי לדרוש מאחד או יותר מהגופים שלהלן למסור לו כל מידע הנחוץ לשם הפעלת סמכויות יושב ראש המועצה או המועצה לפי חקיקת התכנים המסחריים, או כדי להקל את ביצוע, במועד, במתכונת ובאופן שיורה:

(1) ספק תכנים רשום;

(2) ספק תכנים שאינו רשום;

(3) גורם שהיה ליושב ראש המועצה יסוד סביר להניח כי הוא ספק תכנים המספק תוכני צפייה ושמע בישראל;

(4) גורם שהיה ליושב ראש המועצה יסוד סביר להניח כי הוא מכר זכות לביצוע פעולות בתכנים של מפעל ספורט בעל חשיבות מסחרית.

(ב) לא יידרש מידע מגורם המנוי בפסקאות (2) עד (4) של סעיף קטן (א) אלא באישור המועצה.

(ג) המנהל הכללי של משרד התקשורת או עובד המשרד שהוא הסמיכו לכך, רשאי לדרוש מהמועצה למסור לו דוחות וסיכומים של מידע שברשותה, שאינם כוללים מידע גולמי, הדרושים לשם קידום אסדרה בתחום אספקת תוכני צפייה ושמע לציבור בישראל.

(ד) המועצה תקבע נוהל בעניין המידע שניתן לדרוש לפי סעיף זה.

דיווח בדבר
הכנסה שנתית לפי
דרישת יושב ראש
המועצה

87. בלי לגרוע מהוראות סעיף 86(א), היה ליושב ראש המועצה יסוד סביר להניח כי ספק תכנים שאינו רשום עומד באחד או יותר מהתנאים הקבועים בסעיף 51(א), רשאי הוא, באישור המועצה, לדרוש ממנו למסור לו, במועד שיקבע בדרישה, דוח כספי ומידע הנחוצים לשם בחינת עמידתו בתנאים האמורים.

פרק ט': הוראות שונות

חובת אספקה של
תוכן קהילתי

88. ספק תכנים גדול שהוא מפיץ תכנים בתשלום יכלול בתוכני הצפייה ושמע שהוא מספק תוכן קהילתי, במסגרת ערוץ אחד או יותר, ובלבד שלא יהיה בתוכן האמור כדי לקדם מטרות אישיות או פעילות מפלגתית או מסחרית.

- מידע לעניין נתוני צפייה
89. (א) המועצה רשאית לקבוע בכללים הוראות בדבר פרסום מידע מצרפי על אודות נתונים שיש בהם כדי ללמד על היקף הצפייה בערוצים של ספקי תכנים פתוחים, שיחולו על מפיץ תכנים בתשלום שברשותו נתונים כאמור, דרך קבע או לגבי תקופה מסוימת, והכול כפי שקבעה; ואולם, מפיץ תכנים בתשלום לא יפרסם לפי סעיף זה מידע אישי כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.³⁶
- (ב) בקביעת כללים לפי סעיף קטן (א), תשקול המועצה אם המידע המצרפי הנדרש לפרסום נוגע לעניינים מסחריים או מקצועיים הקשורים לעסקיו של מפיץ התכנים בתשלום, שגילויים עלול לפגוע פגיעה ממשית באינטרס מקצועי, מסחרי או כלכלי שלו; מצאה המועצה כי המידע נוגע לעניינים מסחריים או מקצועיים כאמור, יהיה ניתן לפרסמו רק לאחר ששקלה את העניין הציבורי שבגילוי המידע אל מול הפגיעה הצפויה להיגרם למפיץ התכנים בתשלום שהמידע נוגע אליו.
- איסור אספקת חומר תועבה
90. ספק תכנים רשום לא יספק לציבור תכנים שהם חומר תועבה כמשמעותו בחוק העונשין, לרבות תכנים שעניינם אחד מאלה:
- (1) הצגת יחסי מין שיש בהם אלימות, התעללות, ביזוי, השפלה או ניצול;
 - (2) הצגת יחסי מין עם קטין או עם אדם הנחזה לקטין;
 - (3) הצגת אדם או איבר מאיבריו כחפץ זמין לשימוש מיני;
- והכול אם התכנים המנויים בפסקאות (1) עד (3) אינם באופן מובהק בעלי ערך אומנותי, מדעי, חרשותי, חינוכי או הסברתי, המצדיק בנסיבות העניין את הפצתם.
- הגנה על קטינים
91. המועצה תקבע כללים לעניין הגנה על קטינים מפני תוכני צפייה ושמע הכוללים תכנים בעלי אופי מיני או אלים; ואולם, לא תיקבע בכללים חובה לקבלת אישור מראש לאספקת תכנים כאמור.
- ביצוע
92. השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
- אי־תחולת החוק
93. הוראות חוק זה, למעט הוראות פרק ז', לא יחולו על תאגיד השידור הישראלי ועל ערוץ הכנסת ועל גלי צה"ל.
- ערכון סכומים
94. (א) הסכומים הקבועים בחוק זה יעודכנו ב־1 בינואר של כל שנה (בסעיף זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד הידוע ב־1 בינואר של השנה הקודמת; סכום שעודכן לפי סעיף זה יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 100 שקלים חדשים.
- (ב) יושב ראש הרשות יפרסם ברשומות הודעה על הסכומים המעודכנים לפי סעיף זה.

פרק י': תיקונים עקיפים

- תיקון חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012³⁷ –
95. (1) בסעיף 6(א)(2), המילים "ולעניין בעל רישיון זעיר ובעל רישיון זעיר ייעודי כהגדרתם בסעיף 17 לחוק הרשות השנייה, אם ביקשו זאת" – יימחקו;
- (2) סעיף 13ג – בטל.

תיקון חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות – מס' 9

³⁶ ס"ח התשמ"א, עמ' 128.

³⁷ ס"ח התשע"ב, עמ' 286; התשפ"ו, עמ' 486.

- תיקון חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (תיקון מס' 8 – הוראת שעה), התשפ"ו-2026³⁸, בסעיף 1(א), בסעיף קטן (א)(3) המובא בו, במקום "לגבי הרבעונים השני עד הרביעי" יבוא "לגבי הרבעון השני" והמילים "לכל רבעון" – יימחקו.
96. תיקון חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (תיקון מס' 8 – הוראת שעה)
97. תיקון חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005³⁹ – (1) בסעיף 1 – (א) בהגדרה "גוף מפקח" – (1) במקום פסקה (3) יבוא:
- "(3) לעניין שידורים כהגדרתם בחוק הבזק המתבצעים על ידי ספק תכנים רשום – המועצה";
- (2) פסקאות (5) ו-(6) – יימחקו;
- (ב) אחרי ההגדרה "ועדת התיאום" יבוא:
- "חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982";
- (ג) ההגדרה "חוק הפצת שידורים" – תימחק;
- (ד) אחרי ההגדרה "חוק שידורי ערוץ הכנסת" יבוא:
- "חוק השידורים" – חוק התקשורת (שידורים), התשפ"ו-2026⁴⁰;
- (ה) ההגדרה "חוק התקשורת" – תימחק;
- (ו) אחרי ההגדרה "כתוביות" יבוא:
- "המועצה" – כהגדרתה בחוק השידורים";
- (ז) בהגדרה "משרד טלוויזיה" – (1) במקום פסקה (3) יבוא:
- "(3) לעניין שידורים כהגדרתם בחוק הבזק המתבצעים על ידי ספק תכנים רשום – ספק התכנים הרשום";
- (2) פסקאות (6) ו-(7) – יימחקו;
- (ח) אחרי ההגדרה "נציבות", "הנציב" יבוא:
- "ספק תכנים רשום" – כהגדרתו בחוק השידורים, למעט בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה כהגדרתם בחוק הרשות השנייה";
- (2) אחרי סעיף 1 יבוא:
- "התאמות נגישות 1.א. (א) משרד טלוויזיה יבצע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות לפי חוק זה.
- (ב) שר המשפטים, בהסכמת שר התקשורת לאחר התייעצות עם הגוף המפקח לפי העניין, בהתייעצות עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, יקבע בתקנות

³⁸ ס"ח התשפ"ו, עמ' 486.

³⁹ ס"ח התשס"ה, עמ' 956; התשפ"ב, עמ' 1149.

⁴⁰ ס"ח התשפ"ו, עמ' 992.

את התאמות הנגישות, ובכלל זה הוראות הנוגעות לליווי תוכן צפייה ושמע בכתוביות, בתרגום לשפת סימנים, בשפה פשוטה, בתיאור קולי ובהודעות בעת מצב חירום.

(ג) בתקנות לפי סעיף זה רשאי שר המשפטים לקבוע פטור מלא או חלקי מהתאמות הנגישות שקבע, ובכלל זה דרישות מופחתות לגבי סוגי שירותים או סוגי ספקים שקבע, כולם או חלקם, בהתקיים אחד מאלה:

(1) הפטור או הדרישות המופחתות מתחייבים כדי למנוע פגיעה מהותית באופיו המיוחד של השירות הציבורי;

(2) ביצוע התאמות נגישות בשירות הציבורי יהווה נטל כבד מדי;

(3) בסעיף 6 –

(א) בכותרת השוליים, המילים "לפי חוק התקשורת" – יימחקו;

(ב) בכל מקום, המילים "לשידורי כבלים ולשידורי לוויין" – יימחקו;

(ג) ברישה, במקום "לפי חוק התקשורת או לפי חוק הפצת שידורים" יבוא "שהוא ספק תכנים רשום";

(ד) בסעיף קטן (ד), במקום "לפי חוק התקשורת או לפי חוק הפצת שידורים, לפי העניין" יבוא "שהם ספקי תכנים רשומים".

98. בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990⁴¹ – תיקון חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו – מס' 51

(1) בסעיף 41(ב2)(9), בהגדרה "בעל זיכיון אחר", המילים "בעל רישיון כללי לשידורי כבלים או בעל רישיון לשידורי לוויין, לפי חוק התקשורת", – יימחקו;

(2) בסעיף 63, סעיף קטן (ב) – בטל;

(3) בסעיף 171, בהגדרה "בעל רישיון זעיר", במקום "שמונים מיליון" יבוא "שני מיליארד";

(4) בסעיף 171 –

(א) בסעיף קטן (ג), פסקה (2) – תימחק;

(ב) סעיף קטן (ד) – בטל.

99. בחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים, התשע"ב-2012⁴² – תיקון חוק הגבלת הפרסומת והשיווק על משקאות אלכוהוליים – מס' 3

(1) בסעיף 6 –

(א) בסעיף קטן (א) –

(1) במקום ההגדרה "חוק התקשורת" יבוא:

"חוק השידורים" – חוק התקשורת (שידורים), התשפ"ו-2026⁴³;

(2) בהגדרה "משרד", במקום הסיפה החל במילים "בעל רישיון לשידורים"

יבוא "או ספק תכנים רשום";

(3) אחרי ההגדרה "משרד" יבוא:

⁴¹ ס"ח התש"ן, עמ' 59; התשפ"ו, עמ' 806.

⁴² ס"ח התשע"ב, עמ' 158; התשע"ז, עמ' 124.

⁴³ ס"ח התשפ"ו, עמ' 992.

”ספק תכנים רשום” – כהגדרתו בחוק השידורים למעט בעל זיכיון לשידורים או רישיון לשידורים כהגדרתם בחוק הרשות השנייה.”;

(ב) בסעיף קטן (ג), במקום ”לשידורי כבלים ולשידורי לוויין כמשמעותה בחוק התקשורת” יבוא ”לאסדרת התקשורת המשודרת כהגדרתה בחוק השידורים”;

(2) בסעיף 12(א), במקום ”לשידורי כבלים ולשידורי לוויין” יבוא ”לאסדרת התקשורת המשודרת”.

תיקון חוק הקולנוע 100. בחוק הקולנוע, התשנ”ט–1999 –
מס’ 8

(1) בסעיף 1 –

(א) ההגדרות ”חוק הבזק”, ”חוק הרשות השניה”, ”מועצת הכבלים ושידורי לוויין” ו”מועצת הרשות השניה” – יימחקו;

(ב) אחרי ההגדרה ”חוק השידור הציבורי” יבוא:

”חוק השידורים” – חוק התקשורת (שידורים), התשפ”ו–2026;⁴⁵

”המועצה לאסדרת תוכני צפייה ושמע” – המועצה כהגדרתה בחוק השידורים”;

(2) בסעיף 4 –

(א) בסעיף קטן (ב) –

(1) בפסקה (5), במקום ”עובד המדינה” יבוא ”שני עובדי המדינה” ובמקום ”חוק הבזק” יבוא ”חוק השידורים”;

(2) פסקה (6) – תימחק;

(ב) בסעיף קטן (ד) –

(1) בפסקה (1), במקום הסיפה החל במילים ”ימונה אחד” יבוא ”ימונו שניים על פי הצעה של המועצה לאסדרת תוכני צפייה ושמע, ובלבד שאינם חברים בה”;

(2) בפסקה (2), במקום הסיפה החל במילים ”ימונו שניים” יבוא ”ימונו ארבעה, על פי הצעת השר הממונה על ביצוע חוק השידורים, לאחר שהתייעץ עם המועצה לאסדרת תוכני צפייה ושמע”;

(3) בסעיף 13(א), בהגדרה ”גוף שידור”, במקום ”בעל רישיון לשידורים כהגדרתו בחוק הבזק” יבוא ”ספק תכנים רשום כהגדרתו בחוק השידורים”.

תיקון חוק שידורי ערוץ הכנסת, התשס”ד–2003 –
ערוץ הכנסת –
מס’ 9

(1) בסעיף 2 –

(א) בהגדרה ”המועצה”, במקום ”התקשורת” יבוא ”השידורים”;

(ב) אחרי ההגדרה ”המועצה” יבוא:

”חוק השידורים” – חוק התקשורת (שידורים), התשפ”ו–2026;⁴⁷;

(ג) בהגדרה ”חוק התקשורת”, המילה ”ושידורים” – תימחק;

⁴⁴ ס”ח התשנ”ט, עמ’ 53; התשפ”ו, עמ’ 216.

⁴⁵ ס”ח התשפ”ו, עמ’ 992.

⁴⁶ ס”ח התשס”ד, עמ’ 32; התשע”ז, עמ’ 581.

⁴⁷ ס”ח התשפ”ו, עמ’ 992.

(2) בסעיף 4ב(ג), במקום "סעיפים 6ב(ד), 6ג ו-6ד לחוק התקשורת" יבוא "סימן ב' לפרק ב' לחוק השידורים", והסיפה החל במילים "בשינויים המחויבים" – תימחק.
102. בחוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"א-2001⁴⁸ –

(1) בסעיף 1 –

(א) בהגדרה "חוק הבזק", המילה "ושידורים" – תימחק;

(ב) אחרי ההגדרה "חוק הבזק" יבוא:

"המועצה" – כהגדרתה בחוק השידורים";

(ג) ההגדרה "חוק הפצת שידורים" – תימחק;

(ד) אחרי ההגדרה "חוק הרשות השנייה" יבוא:

"חוק השידורים" – חוק התקשורת (שידורים), התשפ"ו-2026⁴⁹;

"חקיקת התכנים המסחריים" – כהגדרתה בחוק השידורים";

(ה) אחרי ההגדרות "מישרד", "פרסומת" או "מישרד פרסומת", "קדימון" יבוא:

"ספק תכנים רשום" – כהגדרתו בחוק השידורים, למעט בעל זיכיון

לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה כהגדרתם בחוק

הרשות השנייה";

(2) בסעיף 4 –

(א) בסעיף קטן (א) –

(1) במקום פסקה (3) יבוא:

(3) לעניין שידורים כהגדרתם בחוק הבזק המתבצעים על ידי ספק

תכנים רשום – ספק התכנים הרשום";

(2) פסקאות (5) ו-(6) – יימחקו;

(ב) בסעיף קטן (ב)(3), במקום "פסקאות (3), (5) ו-(6)" יבוא "פסקה (3) ובמקום

"סעיף 6ה(1)(ד) לחוק הבזק" יבוא "חקיקת התכנים המסחריים";

(3) סעיף 8 – בטל.

103. בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982⁵⁰ –

(1) בשם החוק, המילה "ושידורים" – תימחק;

(2) בסעיף 1 –

(א) אחרי ההגדרה "אמצעי שליטה, בתאגיד" יבוא:

"אספקת תכנים" – כהגדרתה בחוק השידורים";

(ב) ההגדרות "בעל רישיון לשידורי כבלים" ו"בעל רישיון לשידורים" – יימחקו;

(ג) אחרי ההגדרה "חוק החברות" יבוא:

"חוק השידורים" – חוק התקשורת (שידורים), התשפ"ו-2026⁵¹;

(ד) ההגדרה "מוקד שידור" – תימחק;

⁴⁸ ס"ח התשס"א, עמ' 129; התשע"ח, עמ' 492.

⁴⁹ ס"ח התשפ"ו, עמ' 992.

⁵⁰ ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשפ"ה, עמ' 670.

⁵¹ ס"ח התשפ"ו, עמ' 992.

- (ה) בהגדרה "מנוי", פסקה (2) – תימחק;
- (ו) בהגדרה "נכסי הרישיון", הסיפה החל במילים "או להבטחת" – תימחק;
- (ז) אחרי ההגדרה "ספק מורשה" יבוא:
 "ספק תכנים" – כהגדרתו בחוק השידורים";
- (ח) בהגדרה "ציוד קצה", הסיפה החל במילים "מפענח או ממיר" – תימחק;
- (ט) בהגדרה "שידורים", המילים "הניתנים למנויים", – יימחקו;
- (י) בהגדרה "שירות העברת נתונים", המילים "או של בעלי רישיונות לשידורים" – יימחקו;
- (3) בסעיף 4(2ד), הסיפה החל במילים "בעל רישיון בוק" – תימחק;
- (4) בסעיף 1ג4, פסקה (2) – תימחק;
- (5) בסעיף 14, המילים "או בעל רישיון לשידורים", "או מבעל רישיון לשידורים אחר" ו"או שידורים" – יימחקו, ובמקום "השה, או המועצה, לפי הענין, התיירו" יבוא "השר התייר";
- (6) בסעיף 4ח –
- (א) בסעיף קטן (א), ההגדרות "ספק מורשה" ו"ציוד קצה לוויני", "צלחת קליטה" – יימחקו;
- (ב) בסעיף קטן (ג), המילים "או ספק מורשה לשידורים אחר" ו"או שידורים" – יימחקו;
- (ג) בסעיף קטן (ד), המילים "או ספק מורשה לשידורים אחר" ו"או הספק המורשה לשידורים האחר" – יימחקו;
- (ד) סעיף קטן (ו) – בטל;
- (7) בסעיף 5 –
- (א) בסעיף קטן (א), ההגדרה "ספק מורשה אחר" – תימחק;
- (ב) סעיפים קטנים (ז) עד (ט) – בטלים;
- (ג) בסעיף קטן (י)(1), במקום "סעיפים קטנים (ו) ו-(ח)" יבוא "סעיף קטן (ו)";
- (8) בסעיף 6ה(1ד), הסיפה החל במילים "וכן לפקח" – תימחק;
- (9) פרק ב' – בטל, למעט סעיפים 216, 4ח6 ו-6כה, ובהם –
- (א) בסעיף 216 –
- (1) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) המועצה תחלק ליוצרים יוצאי אתיופיה בישראל את מחצית הסכום האמור בסעיף קטן (א) לשם מימון הפקות מקומיות שישודרו בערוצים המשדרים בשפה האמהרית או הטיגרינית מחצית מזמן השידור שלהם לפחות, ומחצית מהסכום האמור למימון הפקות מקומיות בשפות אלו אשר יוכלו להיות משודרות גם בערוצים אחרים, ואת הסכום האמור בסעיף קטן (א1) לשם מימון הפקות מקומיות שישודרו בערוצים המשדרים בשפה הגאורגית מחצית מזמן השידור שלהם לפחות; זמן השידור כאמור לא יפחת מ-12"

שעות ביום, במשך חמישה ימים בשבוע; לעניין זה, לא יובאו בחשבון
שידורים בשפה אחרת המלווים בכתוביות בשפות האמורות, לפי
העניין.”;

(2) בסעיף קטן (ה), אחרי ההגדרה “כספי תמיכה” יבוא:

”המועצה” – כהגדרתה בחוק השידורים;”;

(ב) בסעיף 46(א)(1), המילים “בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון
לשידורי טלוויזיה לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, תש”ן-1990, או” –
יימחקו;

(10) פרקים ב’ ו-ב’3 – בטלים;

(11) בסעיף 11(ב), הסיפה החל במילים “בסעיף קטן זה” – תימחק;

(12) בסעיף 13 ב –

(א) בסעיף קטן (א), במקום “במתן שידורים” יבוא “באספקת תכנים”;

(ב) בסעיף קטן (ג), ההגדרה “שידורים” – תימחק;

(13) בסעיף 14א, בהגדרה “בעל זיקה שיווקית”, בפסקה (2)(ב) שבה, הסיפה החל במילים
”שהם חזותיים” – תימחק;

(14) בסעיף 17 –

(א) בסעיף קטן (ג)(3), במקום “שידורים” יבוא “אספקת תכנים”;

(ב) בסעיף קטן (ה), בהגדרה “ספק מורשה”, במקום “בעל רישיון לשידורים” יבוא
”ספק מורשה” ובמקום “שידורים” יבוא “אספקת תכנים”;

(15) בסעיף 21(ב)(1), במקום “העברת שידורים” יבוא “אספקת תכנים”;

(16) בסעיף 31 –

(א) בסעיף קטן (א)(2), במקום “שידורים” יבוא “אספקת תכנים”;

(ב) בסעיף קטן (ב), במקום “לבעל רישיון לשידורים” יבוא “לספק תכנים”;

(17) בסעיף 37א, ההגדרות “המועצה” ו”יושב ראש המועצה” – יימחקו;

(18) בסעיף 37א4, פסקה (2) – תימחק;

(19) בסעיף 37א6(א) –

(א) בפסקה (1), המילים “או בתחום השידורים” – יימחקו;

(ב) בפסקה (2), המילים “או במתן שידורים” – יימחקו;

(20) סימן ב’ בפרק ז’ – בטל;

(21) בסעיף 37, ההגדרה “ספק מורשה” – תימחק;

(22) בסעיף 51 ג –

(א) בסעיף קטן (א), ההגדרה “ספק מורשה” – תימחק;

(ב) בסעיף קטן (ב)(3), המילים “או ברשת המשמשת להפצת שידורים של ספק
מורשה” – יימחקו;

(23) בסעיף 51ד(א), בהגדרה “ספק מורשה”, במקום “לרבות בעל רישיון לשידורים
ולמעט” יבוא “למעט”;

(24) בתוספת הרביעית, בחלק ד', בפרט 8, במקום "במתן שידורים" יבוא "באספקת תכנים".

104. בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000⁵², בתוספת הראשונה –

(1) בפרטים 10(ב) ו-32(1), המילה "ושידורים" – תימחק;

(2) בסופה יבוא:

"69. תוכני צפייה ושמע – החלטות של יושב ראש המועצה או של המועצה לפי חוק התקשורת (שידורים), התשפ"ו-2026⁵³, למעט החלטות לקביעת כללים לפי החוק האמור וכן החלטות שלא לרשום במרשם לפי סעיף 56 או לבטל רישום במרשם לפי סעיף 55 לחוק האמור"

105. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981⁵⁴ –

(1) בתוספת השנייה –

(א) בפרט 1, המילה "ושידורים" – תימחק, ובמקום "חוק התקשורת" יבוא "חוק הבזק";

(ב) במקום פרט 3 יבוא:

"3. מפיץ תכנים בתשלום כהגדרתו בחוק התקשורת (שידורים), התשפ"ו-2026⁵⁵;"

(ג) פרט 4 – יימחק;

(2) בתוספת השלישית, בפרט 1, במקום "בחוק התקשורת" יבוא "בחוק הבזק".

106. בחוק הדואר, התשמ"ו-1986⁵⁶, בסעיף 1 –

(1) בהגדרה "אמצעי שליטה" "בעל ענין" ו"החזקה", במקום "בחוק התקשורת" יבוא "בחוק הבזק";

(2) ההגדרה "בזק" – תימחק;

(3) במקום ההגדרה "חוק התקשורת" יבוא:

"חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982⁵⁷;

(4) בהגדרה "מברק", במקום "באמצעי בזק" יבוא "באמצעות רשת בזק";

(5) אחרי ההגדרה "רישיון מיוחד" יבוא:

"רשת בזק" – כהגדרתה בחוק הבזק".

107. בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967⁵⁷ –

(1) בתוספת השנייה, בפרט 14, בטור א' שבו, במקום "(בזק ושידורים)", התשמ"ב-1982 (להלן – חוק התקשורת) יבוא "(בזק)", התשמ"ב-1982 (להלן – חוק הבזק);

(2) בתוספת השלישית –

(א) פרט (6) – יימחק;

(ב) בפרט (7), במקום "בחוק התקשורת" יבוא "בחוק הבזק".

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים – מס' 161

תיקון חוק הגנת הצרכן – מס' 75

תיקון חוק הדואר – מס' 16

תיקון חוק ההוצאה לפועל – מס' 81

⁵² ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשפ"ו, עמ' 985.

⁵³ ס"ח התשפ"ו, עמ' 992.

⁵⁴ ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשפ"ו, עמ' 904.

⁵⁵ ס"ח התשפ"ו, עמ' 992.

⁵⁶ ס"ח התשמ"ו, עמ' 79; התשפ"ה, עמ' 165.

⁵⁷ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשפ"ו, עמ' 363.

108. תיקון חוק החברות הממשלתיות – הממשלתיות – מס' 40
 בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975⁵⁸, בסעיף 59כא, בהגדרה "תשתיות", במקום "בזק כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים)" יבוא "רשת בזק כהגדרתה בחוק התקשורת (בזק)".
109. תיקון חוק הטיס – מס' 7
 בחוק הטיס, התשע"א-2011⁵⁹, בסעיף 171, במקום "חוק התקשורת (בזק ושידורים)" יבוא "חוק התקשורת (בזק)".
110. תיקון חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות – מס' 31
 בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995⁶⁰ –
 (1) בסעיף 6(ב2)(1), במקום "בזק ושידורים" יבוא "בזק";
 (2) בתוספת הראשונה –
 (א) פרט (3) – יימחק;
 (ב) בפרט (4), במקום "חוק התקשורת" יבוא "חוק התקשורת (בזק, התשמ"ב-1982".
111. תיקון חוק התכנון והבנייה – מס' 169
 בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965⁶¹ –
 (1) בסעיף 1 –
 (א) אחרי ההגדרה "חוק גנים לאומיים" יבוא:
 "חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982;
 (ב) ההגדרה "חוק התקשורת" – תימחק;
 (2) בסעיף 145(11)(3), בהגדרה "רשת כבלים אופטיים", במקום "כהגדרתו בחוק התקשורת" יבוא "כהגדרתו בחוק הבזק";
 (3) בסעיף 202ב(א), בהגדרה "בעל רישיון", במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";
 (4) בסעיף 261(ד)(1)(ט), במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";
 (5) בסעיף 266ג(ב), בכל מקום, במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";
 (6) בסעיף 266ג2, בהגדרה "גג בניין", במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";
 (7) בסעיף 266ג2, בכל מקום, במקום "בחקוק התקשורת" יבוא "בחקוק הבזק".
112. תיקון חוק התקנים – מס' 22
 בחוק התקנים, התשי"ג-1953⁶², בסעיף 7(ג), במקום "בזק ושידורים", התשמ"ב-1982 (להלן – חוק התקשורת) יבוא "בזק", התשמ"ב-1982 (להלן – חוק הבזק) ובמקום "בסעיף 13 לחוק התקשורת" יבוא "בסעיף 13 לחוק הבזק".
113. תיקון חוק זכויות מבצעים ומשדרים – מס' 11
 בחוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד-1984⁶³, בסעיף 4א(5), במקום הסיפה החל במילים "סעיפים 6כא(א)" יבוא "סעיף 73 לחוק התקשורת (שידורים), התשפ"ו-2026⁶⁴".
114. תיקון חוק זכות יוצרים – מס' 7
 בחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007⁶⁵, בסעיף 53א(א), בהגדרה "ספק גישה", במקום "בזק ושידורים" יבוא "בזק".

⁵⁸ ס"ח התשל"ה, עמ' 132; התשפ"ו, עמ' 355.

⁵⁹ ס"ח התשע"א, עמ' 830; התשפ"ה, עמ' 80.

⁶⁰ ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשפ"ו, עמ' 768.

⁶¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשפ"ו, עמ' 848.

⁶² ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשפ"ו, עמ' 852.

⁶³ ס"ח התשמ"ד, עמ' 157; התשפ"ו, עמ' 586.

⁶⁴ ס"ח התשפ"ו, עמ' 992.

⁶⁵ ס"ח התשס"ח, עמ' 38; התשפ"ו, עמ' 593.

115. בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018⁶⁶, בתוספת הראשונה, בחלק א', בפרט 14, בטור א' שבו, במקום "(בזק ושידורים)" יבוא "(בזק)".
116. בחוק חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"ח-2018⁶⁷, בסעיף 1 – (1) אחרי ההגדרה "הוועדה לביטחון לאומי" יבוא:
- "חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982⁶⁸;
- (2) ההגדרה "חוק התקשורת" – תימחק;
- (3) בהגדרה "מספר טלפון", במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";
- (4) בהגדרה "מסרון", במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";
- (5) בהגדרה "מפעיל סלולרי", במקום "בזק התקשורת" יבוא "בזק הבזק";
- (6) בהגדרה "שירותי בזק", במקום "בזק התקשורת" יבוא "בזק הבזק".
117. בחוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז-1957⁶⁹, בסעיף 337, בהגדרה שירות ציבורי, בפסקה (12) שבה –
- (1) בכל מקום, במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";
- (2) בפסקת משנה (ג) –
- (א) בהגדרה "שירותי בזק", במקום "בזק התקשורת" יבוא "בזק הבזק";
- (ב) במקום ההגדרה "חוק התקשורת" יבוא:
- "חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982⁷⁰.
118. בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998⁷¹ –
- (1) בסעיף 18(א), במקום "בעל רישיון כאמור בסעיף 13(א) לחוק התקשורת (בזק ושידורים)" יבוא "ספק מורשה כאמור בסעיף 13(א) לחוק התקשורת (בזק)";
- (2) בתוספת השנייה, בפרט 8, במקום "בעל רישיון כאמור בסעיף 13 לחוק התקשורת (בזק ושידורים)" יבוא "ספק מורשה כאמור בסעיף 13 לחוק התקשורת (בזק)".
119. בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012⁷², בתוספת השנייה, בפרט 1(4), במקום "(בזק ושידורים)" יבוא "(בזק)".
120. בחוק לקידום תשתיות לאומיות, התשפ"ג-2023⁷³ –
- (1) בסעיף 2 –
- (א) אחרי ההגדרה "חומר מסוכן" יבוא:
- "חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982⁷⁴;
- (ב) ההגדרה "חוק התקשורת" – תימחק;
- (ג) בהגדרה "קו תשתית", במקום "בזק התקשורת" יבוא "בזק הבזק";

תיקון חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מס' 10

תיקון חוק חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירות – מס' 4

תיקון חוק יישוב סכסוכי עבודה – מס' 9

תיקון חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים – מס' 16

תיקון חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות – מס' 3

תיקון חוק לקידום תשתיות לאומיות – מס' 2

⁶⁶ ס"ח התשע"ח, עמ' 310; התשפ"ו, עמ' 236.

⁶⁷ ס"ח התשע"ח, עמ' 444; התשפ"ג, עמ' 25.

⁶⁸ ס"ח התשי"ז, עמ' 58; התשפ"ב, עמ' 962.

⁶⁹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 348; התשפ"ד, עמ' 1322.

⁷⁰ ס"ח התשע"ב, עמ' 530; התשפ"ד, עמ' 183.

⁷¹ ס"ח התשפ"ג, עמ' 261; התשפ"ו, עמ' 369.

- (ד) בהגדרה "תשתיות לאומיות", בפסקה (7) שבה, במקום "בחוק התקשורת" יבוא "בחוק הבזק";
- (2) בסעיף 15 –
- (א) בהגדרה "ספק מורשה", במקום "בחוק התקשורת" יבוא "בחוק הבזק";
- (ב) בהגדרה "תשתית פסיבית", במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";
- (3) בסעיף 22(ב), במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק".
121. בחוק מוקדי חירום, התשע"ו–2016⁷² –
- (1) בסעיף 1 –
- (א) בהגדרות "התראה", "מכשיר טלפון סלולרי", "מספר טלפון", "מפעיל סלולרי" ו"ספק מורשה", במקום "התקשורת" יבוא "הבזק";
- (ב) אחרי ההגדרה "הועדה לביטחון לאומי" יבוא:
- "חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק), התשמ"ב–1982;
- (ג) ההגדרה "חוק התקשורת" – תימחק;
- (2) בסעיף ו(א), במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";
- (3) בסעיף 6, במקום "בחוק התקשורת" יבוא "בחוק הבזק".
122. בחוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט, התשע"ז–2017⁷³, בסעיף 1, בהגדרה "ספק גישה לאינטרנט", במקום "(בזק ושידורים)" יבוא "(בזק)".
123. בחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב–2002⁷⁴, בסעיף 11 –
- (1) בסעיף קטן (א), בהגדרה "ספק מורשה", במקום "(בזק ושידורים)", התשמ"ב–1982 (בסעיף זה – חוק התקשורת) יבוא "(בזק)", התשמ"ב–1982 (בסעיף זה – חוק הבזק);
- (2) בסעיף קטן (ו), במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק".
124. בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו–2006⁷⁵, בתוספת השנייה, בפרט 12, במקום "(בזק ושידורים)" יבוא "(בזק)".
125. בחוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל, התשע"ז–2017⁷⁶, בסעיף 1, בהגדרה "קו תשתית", במקום "בזק כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים)" יבוא "בזק כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק)".
126. בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת), התשס"ח–2007⁷⁷ –
- (1) בסעיף 1 –
- (א) אחרי ההגדרה "הרמטכ"ל" יבוא:
- "חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק), התשמ"ב–1982;
- (ב) ההגדרה "חוק התקשורת" – תימחק;

תיקון חוק מוקדי חירום – מס' 4

תיקון חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט – מס' 3

תיקון חוק שירות הביטחון הכללי – מס' 6

תיקון חוק תובענות ייצוגיות – מס' 16

תיקון חוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל

תיקון חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת) – מס' 4

⁷² ס"ח התשע"ו, עמ' 874; התשפ"ג, עמ' 24.

⁷³ ס"ח התשע"ז, עמ' 1040; התשפ"ג, עמ' 25.

⁷⁴ ס"ח התשס"ב, עמ' 179; התשפ"ה, עמ' 636.

⁷⁵ ס"ח התשס"ו, עמ' 264; התשפ"ד, עמ' 746.

⁷⁶ ס"ח התשע"ז, עמ' 480.

⁷⁷ ס"ח התשס"ח, עמ' 72; התשפ"ה, עמ' 44.

- (ג) בהגדרה "מספר טלפון", במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";
- (ד) בהגדרה "מסר בזק", "ציוד קצה" ו"שירות בזק", במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";
- (ה) בהגדרה "ספק מורשה", במקום "בחוק התקשורת" יבוא "בחוק הבזק";
- (2) בסעיף 6(א), במקום "חוק התקשורת" יבוא "חוק הבזק".
127. בחוק ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר), התשס"ו-2005⁷⁸, בסעיף 6(ב), במקום "בזק ושירותים" יבוא "בזק".
128. בחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014⁷⁹ –
- (1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "חוק יסודות התקציב" יבוא:
- "חוק השידורים" – חוק התקשורת (שידורים), התשפ"ו-2026⁸⁰;
- (2) בסעיף 80(א), בהגדרה "הסכום הכולל", בפסקה (3) שבה, במקום "650" יבוא "625";
- (3) בתוספת, בפרט 2(1) –
- (א) ברישה, במקום "180" יבוא "165" והמילים "ותכניות ספורט" – יימחקו;
- (ב) במקום פסקת משנה (ב) יבוא:
- "(ב) עד 25 מיליון שקלים לתוכניות ספורט;
- (ג) עד 5 מיליון שקלים חדשים נוספים לרכישת תוכניות ספורט הכוללות אירועי ספורט בעלי חשיבות ציבורית כהגדרתם בחוק השידורים";
129. בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013⁸¹ –
- (1) בסעיף 1 –
- (א) אחרי ההגדרה "הוועדה לצמצום הריכוזיות" יבוא:
- "חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982⁸²;
- (ב) אחרי ההגדרה "חוק ניירות ערך" יבוא:
- "חוק השידורים" – חוק התקשורת (שידורים), התשפ"ו-2026⁸²;
- (ג) ההגדרה "חוק התקשורת" – תימחק;
- (2) בסעיף 4(ו) –
- (א) בהגדרה "גורם בעל השפעה בתחום השידורים או העיתונות הכתובה" –
- (1) אחרי פסקה (2) יבוא:
- "(א2) ספק תכנים רשום כהגדרתו בחוק השידורים";
- (2) פסקאות (3) עד (9) – יימחקו;
- (ב) ההגדרה "חוק הפצת שידורים" – תימחק;
- (3) בתוספת, בטור ב' שבה –
- (א) בפרט 1.1, במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";

⁷⁸ ס"ח התשס"ו, עמ' 11.

⁷⁹ ס"ח התשע"ד, עמ' 778; התשע"ח, עמ' 910.

⁸⁰ ס"ח התשפ"ו, עמ' 992.

⁸¹ ס"ח התשע"ד, עמ' 92; התשפ"ג, עמ' 360.

⁸² ס"ח התשפ"ו, עמ' 992.

(ב) במקום פרט 3.2 יבוא:

3.2 תחום הפעילות שלגביו נדרש רישום במרשם ספקי התכנים לפי חוק השידורים;

(ג) פרט 3.4 – יימחק.

130. בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971⁸³, בסעיף 52(ג), בהגדרה "ציוד קצה רט", במקום "(בזק ושידורים)" יבוא "(בזק)".

תיקון פקודת בתי הסוהר – מס' 73

131. בפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972⁸⁴ –

תיקון פקודת הטלגרף האלחוטי – מס' 11

(1) בסעיף 1 –

(א) בהגדרה "אמצעי שליטה", "החזקה", של אמצעי שליטה ו"שליטה", במקום "התקשורת" יבוא "הבזק";

(ב) אחרי ההגדרה "ועדת התדרים העליונה" יבוא:

"חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982;

(ג) ההגדרה "חוק התקשורת" – תימחק;

(ד) בהגדרה "כוחות הבטחון", במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";

(2) בסעיף 5, במקום "בחק התקשורת" יבוא "בחוק הבזק";

(3) בסעיף 6(5), במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק".

132. בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971⁸⁵, בסעיף 90(ג), במקום "(בזק ושידורים)" יבוא "(בזק)".

תיקון פקודת המשטרה – מס' 46

133. בפקודת העיריות⁸⁶, בסעיף 274ב(ג)(3), בהגדרה "קווי תשתית", במקום "(בזק ושידורים)" יבוא "(בזק)".

תיקון פקודת העיריות – מס' 162

134. בפקודת התעבורה⁸⁷ –

תיקון פקודת התעבורה – מס' 140

(1) בסעיף 106, בהגדרה "שליטה", במקום "(בזק ושידורים)" יבוא "(בזק)";

(2) בסעיף 84(ב), אחרי "תאגיד השידור הישראלי" יבוא "והרשות לתקשורת משודרת" ובמקום "אליר" יבוא "אליהם".

135. בחוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות), התשס"ה-2005⁸⁸, בסעיף 4א(א), במקום "(בזק ושידורים)" יבוא "(בזק)".

תיקון חוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) – מס' 7

136. בחוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה), התשפ"ו-2025⁸⁹ –

תיקון חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה)

(1) בסעיף 1 –

(א) אחרי ההגדרה "חומר מחשב" ו"מחשב" יבוא:

"חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982;

⁸³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459; ס"ח התשפ"ו, עמ' 491.

⁸⁴ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ' 506; ס"ח התשפ"ד, עמ' 157.

⁸⁵ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390; ס"ח התשפ"ו, עמ' 626.

⁸⁶ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשפ"ו, עמ' 368.

⁸⁷ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשפ"ו, עמ' 361.

⁸⁸ ס"ח התשס"ה, עמ' 134; התשע"ה, עמ' 816.

⁸⁹ ס"ח התשפ"ו, עמ' 52.

- (ב) ההגדרה "חוק התקשורת" – תימחק;
- (ג) בהגדרה "ספק גישה לאינטרנט", במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";
- (ד) במקום ההגדרה "ספק תכנים" יבוא:
- "ספק תכנים" – ספק תכנים רשום כהגדרתו בחוק התקשורת (שידורים), התשפ"ו-2026⁹⁰;

- (2) בסעיף (6)(1), במקום "בחוק התקשורת" יבוא "בחוק הבזק".
137. בחוק רכבת תחתית (מטרו), התשפ"ב-2021⁹¹, בסעיף 1 –
- (1) בהגדרה "גוף תשתית פרטי", בפסקה (1) שבה, במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";
- (2) אחרי ההגדרה "חברה עירונית" יבוא:
- "חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982⁹²;
- (3) ההגדרה "חוק התקשורת" – תימחק;
- (4) בהגדרה "תשתית", במקום "בחוק התקשורת" יבוא "בחוק הבזק".

תיקון חוק רכבת
תחתית (מטרו) –
מס' 6

פרק י"א: תחילה, תחולה, הוראות מעבר והוראות שעה

סימן א': תחילה ותחולה

138. (א) בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ז), תחילתו של חוק זה שנתיים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).
- (ב) תחילתם של ההסדרים המפורטים להלן ביום פרסומו של חוק זה (להלן – יום הפרסום):

- (1) פרק ב' – סימן ד' (ועדת האיתור);
- (2) סעיף 95 – לעניין תיקון חוק הפצת שידורים;
- (3) סעיף 98(1) – לעניין תיקון סעיף 41(ב2)(9) לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990;
- (4) סעיף 103(9) – לעניין ביטול סעיפים 136, 236(ג)(5)(א) עד (ב) ו-6כד לחוק הבזק ותיקון סעיף 4ח6 לחוק האמור, לרבות כפי שהוחלו בסעיף 6נז לחוק האמור;
- (5) סעיף 104 – לעניין תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000.
- (ג) תחילתן של ההוראות המנויות להלן ביום שבו יפרסם יושב ראש המועצה הודעה ברשומות על כך שהרשות והמועצה השלימו את היערכותן למילוי תפקידיהן לפי חוק זה:

- (1) פרק א': הגדרות;
- (2) פרק ב': סימן א' (הרשות לתקשורת משודרת), סימן ב' (המועצה לאסדרת התקשורת המשודרת), סימן ג' (תפקידי המועצה וסמכויותיה) וסימן ד' (המנהל הכללי של הרשות ובעלי תפקידים מיוחדים);
- (3) פרק ג': מרשם ספקי תכנים;

⁹⁰ ס"ח התשפ"ו, עמ' 992.

⁹¹ ס"ח התשפ"ב, עמ' 95; התשפ"ו, עמ' 370.

(4) סעיף 59 (הכנסה שנתית אחרונה של ספק תכנים);

(5) פרק ח': דיווחים ודרישות מידע.

(ד) תחילתן של ההוראות המנויות להלן ביום כ"ב בטבת התשפ"ז (1 בינואר 2027):

(1) פרק ד': הכנסה שנתית וחובות השקעה בהפקות מקומיות, למעט סעיף 59;

(2) פרק ז': חובה לספק תכנים של ספק תכנים פתוחים;

(3) סעיף 98(2) עד (4);

(4) סעיף 103(9) – לעניין ביטול סעיף 61 לחוק הבזק.

(ה) תחילתו של סעיף 73(ב) חמש שנים מיום הפרסום.

(ו) תחילתו של סעיף 128 ביום כ"ו בסיוון התשפ"ז (1 ביולי 2027) או במועד אחר מאוחר יותר שקבע השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה, בצו, שיהיה לא יאוחר מיום י"ח בתמוז התשפ"ט (1 ביולי 2029).

(ז) תחילתן של הוראות סימן ב' לפרק ה' החלות על אירוע ספורט בעל חשיבות ציבורית ביום י"ד בטבת התשפ"ט (1 בינואר 2029), או במועד פרסום הודעת מועצת הרשות לפי סעיף 78, לפי המוקדם.

139. (א) הוראות סימן ב' לפרק ה' הנוגעות לאירוע ספורט בעל חשיבות ציבורית לא יחולו לגבי הסכם שעמד בתוקפו ביום הפרסום שעניינו אספקת תכנים של אירוע ספורט שנכלל ברשימה שפרסמה המועצה לפי סעיף 78 אם מתקיים לגביו אחד מאלה:

(1) אירוע הספורט נושא ההסכם לא נכלל בהחלטת המועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין מס' 27/2009 – (בסעיף זה – החלטת המועצה לשידורי כבלים ולוויין), כנוסחה ביום הפרסום, והזכויות לביצוע פעולות בתוכני אירוע הספורט אינן מכוח מימוש זכות ברירה להארכת תקופת ההתקשרות בהסכם;

(2) אירוע הספורט נושא ההסכם נכלל בהחלטת המועצה לשידורי כבלים ולוויין, והזכויות לביצוע פעולות בתכניו אינן מכוח מימוש זכות ברירה להארכת תקופת ההתקשרות בהסכם.

(ב) התקיים בהסכם האמור בסעיף קטן (א) התנאי המנוי בפסקה (2) לאותו סעיף קטן, יחולו לגבי אספקת תוכני הספורט של אירוע הספורט נושא ההסכם ההסדרים שנקבעו בעניין אספקת תכניו בהחלטת המועצה לשידורי כבלים ולוויין, בשינויים המחויבים, כל עוד ההסכם בתוקפו ומתקיים התנאי האמור בסעיף קטן (א)(2).

סימן ב': הוראות מעבר והוראות שעה

140. (א) על אף האמור בסעיף 60 לעניין שיעור ההשקעה בהפקות מקומיות, בשנים שלהלן יחולו שיעורי ההשקעה האלה:

(1) לעניין ספק תכנים שחלה עליו, ערב יום הפרסום, חובת הוצאה לשם הפקת סוגה עילית לפי סעיף 62(א) ופרט 5 לתוספת השנייה לחוק הרשות השנייה:

(א) בשנת 2027 – 13.6%;

(ב) בשנת 2028 – 12.2%;

(ג) בשנת 2029 – 10.8%;

(ד) בשנת 2030 – 9.4%.

סייג לתחולה
לעניין אספקת
תכנים של אירוע
ספורט

הוראות מעבר
לעניין חובת
השקעה בהפקות
מקומיות

(ה) בשנת 2031 – 8.0%.

(ו) בשנת 2032 ואילך – 6.5%;

(2) לעניין ספק תכנים שחלה עליו, ערב יום הפרסום, חובת השקעה בהפקות מקומיות מכוח חוק הבזק;

(א) בשנת 2027 – 4.4%;

(ב) בשנת 2028 – 4.8%;

(ג) בשנת 2029 – 5.2%;

(ד) בשנת 2030 – 5.6%;

(ה) בשנת 2031 – 6.0%;

(ו) בשנת 2032 ואילך – 6.5%;

(3) לעניין ספק תכנים שלא חלה עליו חובת השקעה בהפקות מקומיות ערב יום הפרסום, והוא ספק תכנים החייב ברישום ואינו ספק פטור:

(א) בשנת 2027 – 2.8%;

(ב) בשנת 2028 – 3.6%;

(ג) בשנת 2029 – 4.4%;

(ד) בשנת 2030 – 5.2%;

(ה) בשנת 2031 – 6.0%;

(ו) בשנת 2032 ואילך – 6.5%.

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף 59(ב2), שיעור ההשקעה בהפקות מקומיות שיחול על ספק תכנים בהתאם לסעיף קטן (א) יחושב בעבור כל ספק תכנים בנפרד.

(ג) על אף האמור בפרק ד', ההכנסה השנתית שלפיה תחושב לספק תכנים חובת ההשקעה בהפקות מקומיות החלה עליו בשנת 2027 לפי אותו פרק, תהיה ההכנסה השנתית של אותו ספק תכנים בשנת הכספים 2026, ויחולו לעניין זה הוראות הפרק האמור בשינויים המחויבים.

141. לעניין חובת ההשקעה בהפקות מקומיות לפי פרק ד' בשנים 2027 ו-2028, תהיה המועצה רשאית להתיר לספק תכנים רשום שאינו ספק פטור, דחייה במימוש החובה, כולה או חלקה, לשנתיים לכל היותר, ובלי לגרוע מחובת ההשקעה של אותו ספק באותן שנים.

142. (א) כל הכללים, ההחלטות, הרישיונות וכל הוראה אחרת (בסעיף זה – הוראות קיימות) שקבעה או נתנה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין שהיו בתוקפם ערב יום התחילה – בטלים ביום התחילה; ואולם, ההוראות הקיימות המפורטות בתוספת – בטלות ביום הפרסום.

(ב) מיום התחילה ואילך, הכללים וההחלטות של המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ושל מועצת הרשות השנייה הנוגעים להפקות מקומיות, לא יחולו לגבי הפקות שהשקעה בהן נעשתה על פי החובות מכוח חוק זה.

(ג) עד ליום כ"ב בטבת התשפ"ז (1 בינואר 2027), יבחנו השר, הרשות השנייה והמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, בתיאום ביניהם, את התקנות, הכללים, ההחלטות ותנאי הרישיונות החלים על בעלי רישיונות בתחומם, ויפעלו, כל אחד בתחום סמכותו, לתקונם או לביטולם, ככל הנדרש, לשם התאמתם להוראות חוק זה, ככל האפשר.

דחיית מימוש
חובת השקעה
בהפקות מקומיות

הוראות מעבר
לעניין הוראות
קיימות

העברת מידע מהמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין לרשות

143. עד יום התחילה תעביר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין לרשות, לפי דרישתה, ידיעות ומסמכים הנדרשים לרשות לשם ביצוע תפקידיה והפעלת סמכויותיה לפי חוק זה.

הוראת שעה לעניין חובת העברה

144. (א) בתקופה שמיום הפרסום ועד מועד כניסתם לתוקף של כללים ראשונים לפי סעיף 69(א), יקראו את סעיף 73 כך: "ספק תכנים פתוחים שחלה עליו בשנה שקדמה לשנת פרסומו של חוק זה חובת מתן הסכמה לשידור בלא תמורה ברשת האינטרנט לפי חוק הפצת שידורים, ימשיך לספק את תכניו בהתאם לחובה זו, ובתקופה זו לא תחול חובה לספק את תוכני הערוץ שלא בזמן אמיתי".

(ב) נקבעו כללים ראשונים כאמור בסעיף קטן (א), תודיע המועצה באותה העת אם יש ספק תכנים המחזיק בנתח שוק העולה על 40% מסך ההכנסות מפרסום בשל אספקת תוכני ערוצים בישראל כאמור בסעיף 73(א)(2).

הוראת שעה לעניין מספרי אפיקים

145. בתקופה של חמש שנים מיום הפרסום, ימשיך מפיץ תכנים בתשלום העושה שימוש באפיקים מספריים, לספק ערוץ של ספק תכנים שזכאי להירשם לפי הוראות סעיף 149, באותו אפיק מספרי שבו סיפק את הערוץ ערב יום הפרסום, אלא אם כן הוסכם ביניהם אחרת; סיפק ספק התכנים יותר מערוץ אחד כאמור, יודיע למפיץ התכנים בתשלום על איזה מהערוצים תחול הוראה זו.

הוראת שעה לעניין ערוץ זעיר

146. בתקופה שמיום הפרסום עד יום התחילה, לא יחול על בעל רישיון זעיר כמשמעותו בחוק הרשות השנייה התנאי הקבוע בסעיף 41(2ב)(4) לחוק האמור.

הוראת שעה לעניין התניה על מכירת זכות לביצוע פעולות בתוכני ספורט

147. בתקופה שמיום הפרסום עד יום תחילתו של סימן ב' לפקד ה' כאמור בסעיף 138(ז), לא יתקשר ספק תוכני ספורט בהסכם לאספקה בישראל של תוכני צפייה ושמע של מפעל ספורט אלא בכפוף להוראות סעיפים 75(ב) ו-79.

שמירת תוקף הסדרים בתחום הספורט

148. (א) על אף האמור בסעיף 103(9) ו-101, בתקופה שעד יום י"ד בטבת התשפ"ט (1 בינואר 2029) או עד היום שבו פרסם יושב ראש המועצה ברשומות את רשימת אירועי הספורט בעלי החשיבות הציבורית כאמור בסעיף 78(ב), לפי המוקדם, תחול על מפיץ תכנים בתשלום החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מספר 27/2009-2.

(ב) על אף האמור בסעיף 103(9) ו-101, בתקופה שעד יום י"ד בטבת התשפ"ט (1 בינואר 2029) או עד היום שבו פרסמה המועצה כללים ראשונים לפי סעיף 75(ג), לפי המוקדם, יחולו הוראות סעיף 2.1 להחלטת מדיניות מספר 1-6/00 של המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, לעניין התקשרות של מפיץ תכנים בתשלום עם ספק תוכני ספורט, ולא יחולו הוראות סעיף 75(א).

חוקת רישום במרשם

149. (א) מי שבשנת פרסומו של חוק זה, כולה או חלקה, היה רשום במרשם ספקי התכנים לפי סעיף 113(א) לחוק הפצת שידורים, בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי כהגדרתו בחוק הבזק או בעל רישיון לפי חוק הרשות השנייה, יראו אותו כמי שנרשם במרשם ספקי התכנים החל מיום כ"ב בטבת התשפ"ז (1 בינואר 2027).

(ב) מיום הפרסום, יהיה בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי כהגדרתו בסעיף 36 לחוק הבזק, רשאי לשדר בכבלים ובלוויין גם שידורי חדשות ותוכניות בענייני היום בעברית, המיועדים לציבור בישראל, ובעל רישיון כללי לשידורי כבלים או לוויין יהיה רשאי להעבירם למגויי; לעניין שידורים כאמור, יראו בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי כמפיק חדשות עצמאי לעניין סעיף 26 לחוק הבזק.

תוספת

(סעיף 142)

- (1) תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים למתן רישיון לשידורי לוויין), התשנ"ח-1998⁹², ההוראות הנוגעות לבעל זיכיון לפי חוק הרשות השנייה בסעיפים 11(א), 12(ב), 13(ג) עד 12(ה);
- (2) כללי הרשות השנייה ורדיו (חסות לתוכניות טלוויזיה), התש"ע-2009⁹³;
- (3) סעיף 4 לכללי התקשורת (בזק ושידורים) (בעל רישיון לשידורים), התשמ"ח-1987⁹⁴;
- (4) סעיפים 24, 28.4 ו-28.5 לרישיון הכללי לשידורי כבלים שנתנה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין להוט מערכות תקשורת בכבלים ביום י"ח באייר התשס"ב (30 באפריל 2002);
- (5) סעיף 14.1 ו-14.8 לרישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין שנתנה שרת התקשורת ביום ג' בשבט התשנ"ט (20 בינואר 1999);
- (6) החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מס' 6/2019-1 מיום כ' באדר ב' התשע"ט (27 במרץ 2019) בעניין מתן אישור לבעל הרישיון הכללי לשידורי כבלים ולבעל הרישיון לשידורי לוויין להציע חבילות המצומצמות מחבילות הבסיס;
- (7) החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מס' 8/2003-2 מיום 13 במרץ 2003 בעניין מדיניות המועצה בעניין תוכן ישראלי בערוצי ילדים.

שלמה קרעי
שר התקשורת

בנימין נתניהו
ראש הממשלה

אמיר אוחנה
יושב ראש הכנסת

יצחק הרצוג
נשיא המדינה

⁹² ק"ת התשנ"ח, עמ' 1172.

⁹³ ק"ת התש"ע, עמ' 37.

⁹⁴ ק"ת התשמ"ח, עמ' 138.

